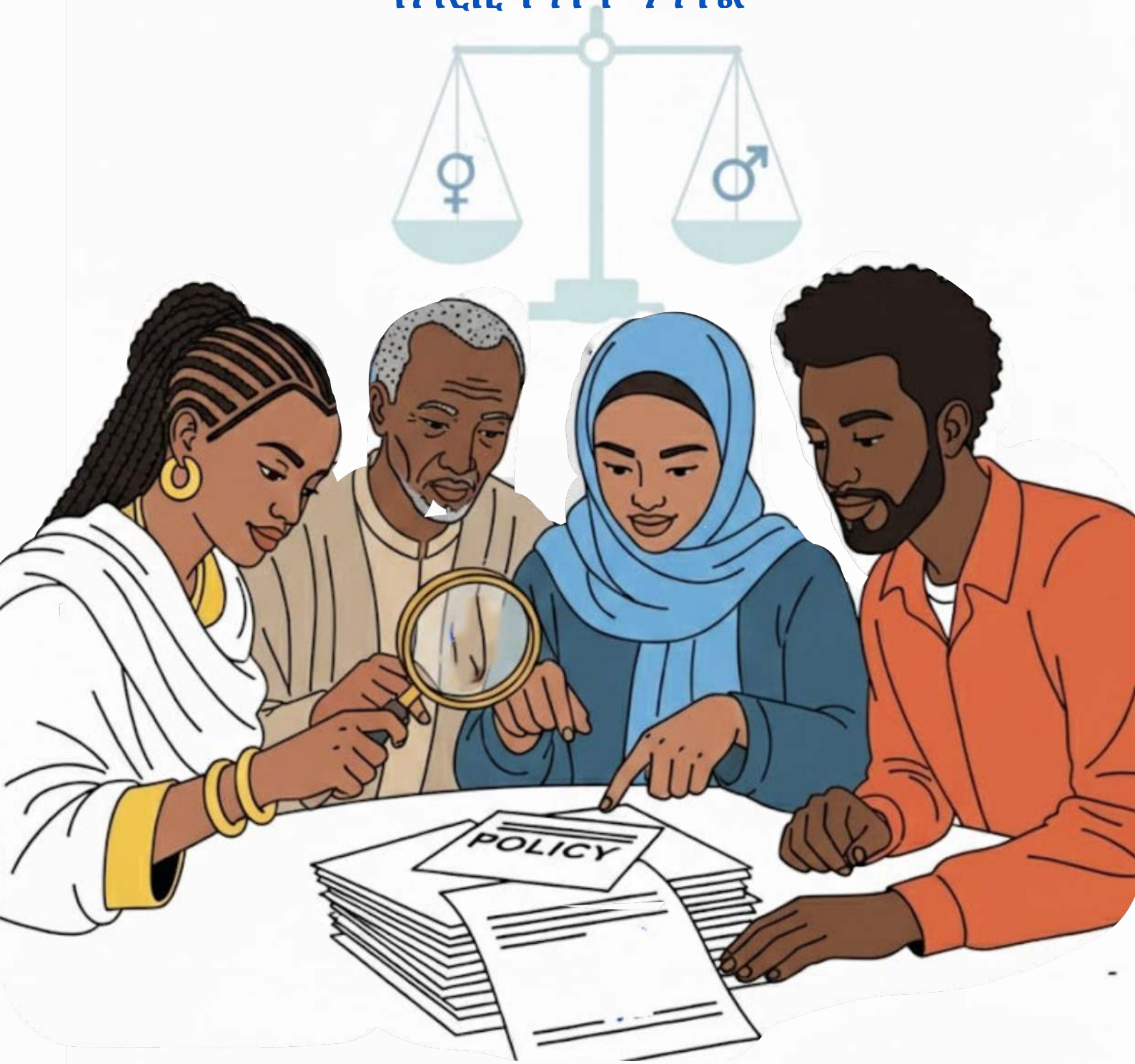
ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ማንዋል



በራስ አገዝ ቡድን አሰራር ድርጅቶች ህብረት በኢትዮጵያ እና በተባበሩት መንግሥታት
የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትና የሴቶች መብት ተሟጋች ተቋም የፋይናንስ ድጋፍ የተዘጋጀ
ህዳር 2018 ዓ/ም

ምስጋና

ይህ ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና (GPLA) ማኑዋል፣ የበርካታ ግለሰቦች እና ተቋማት ያልተቆጠበ ድጋፍ፣ ቁርጠኝነት እና ሙያዊ እውቀት የታከለበት የጋራ ጥረት ውጤት ነው።

በመጀመሪያ፣ የዚህ ጠቃሚ ሰነድ እንዲዘጋጅ የገንዘብ እና የቴክኒክ ድጋፍ ላደረገልን ለዩ ኤን ዊመን (UN Women) ኢትዮጵያ ቢሮ ያለንን ልባዊ ምስጋና እናቀርባለን። የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን ለማሰፈን እንዲሁም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን (CSOs) እና የሴቶች መብት ድርጅቶችን (WROs) አቅም ለማጠናከር የኮሳፕ (CoSAP) እና የዩ ኤን ዊመን ቀጣይነት ያለው ቁርጠኝነት ለዚህ ማኑዋል መሳካት ትልቅ ሚና ተጫውቷል።

የኢትዮ-አፍሪክ ራይዚንግ የማማከር አገልግሎት ድርጅት የቡድን አባላት በማንዋሉ ዝግጅት ሂደት ላሳዩት ሙያዊ ብቃት እና ድጋፍ እናመሰግናለን። ለሁለት ቀናት በተካሄደው የሥልጠና አውደ ጥናት እና በባለሙያዎች ደረጃ በተከናወነው የማጠናቀቂያ አውደጥናት ላይ በመሳተፍ ማኑዋሉ ይበልጥ እንዲዳብር ላደረጉ ተሳታፊዎች ምስጋናችንን እናቀርባለን። ነዚህ መድረክ የተገኙ ገንቢ አስተያየቶች፣ ግብአቶች ማንዋሉ ለማሻሻል እጅግ ጠቃሚ ነበሩ። የእናንተ አስተያየት ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና አካታች፣ ተጨባጭ እና ተደራሽ መሆን እንዳለበት የበለጠ አስገንዝቦናል።

በተጨማሪም፣ በቅድመ-ዝግጅት ጥናቱ ወቅት ጊዜያቸውን፣ ልምዳቸውን እና እውቀታቸውን ላካፈሉን የመረጃ ምንጮች፣ ባለሙያዎች፣ የሲቪል ማህበረሰብ መሪዎች እና ወትዋቾች እውቅና ያለንን ክብር እንገልፃለን። በመጨረሻም፣ አስቸጋሪ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ሆነው የሥርዓተ-ፆታ ፍትህ እንዲሰፍን እና ማህበራዊ ለውጥ እንዲመጣ የሚጥሩትን በመላው ኢትዮጵያ የሚገኙ የሴቶች መብት ድርጅቶችን (WROs) እና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን (CSOs) እውቅና እንሰጣለን። ይህ ማኑዋል የእናንተን ሰራ ለመደገፍ እና ድምፃችሁን ለማጉላት የታሰበ ሲሆን፣ አካታች እና ፍትሃዊ የህግ እና የፖሊሲ ሥርዓቶችን ለመገንባት በምታደርጉት ቀጣይነት ያለው የውትወታ ሰራ እንደ ተግባራዊ እና አቅም ሰጪ መሳሪያ ሆኖ እንደሚያገለግል ተስፋ እናደርጋለን።

ከአክብሮት ሰላምታ ጋር፣

ኮሳፕ ኢትዮጵያ

ኅዳር 2018 ዓ.ም

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

ማሳሰቢያ፦ ይህ ሰነድ በኮሳፕ (CoSAP) ራሱን ችሎ የተዘጋጀ ነው። በዚህ ሰነድ ውስጥ የተካተቱት ትንተናዎች እና ምክረ-ሃሳቦች የአዘጋጆቹ ኃላፊነት ብቻ ሲሆኑ፣ የዩ ኤን ዊመን (UN Women) ይፋዊ አቋምን ወይም ድጋፍን አያንፀባርቁም።

የምህፃረ ቃላት ዝርዝር

AU	የአፍሪካ ህብረት
CCRDA	የክርስቲያን ዕርዳታና ልማት ማህበራት ጥምረት
CEDAW	በሴቶች ላይ የሚደረግ ማናቸውንም ልዩነት ለማስወገድ የተደረገ ስምምነት
CoSAP	ራስ አገዝ ቡድን አስራር ድርጅቶች ህብረት በኢትዮጵያ
CSO	የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት
DPG	የልማት አጋሮች ቡድን
ECSOC	የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት
EHRC	የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን
EWLA	የኢትዮጵያ የህግ ባለሞያ ሴቶች ማህበር
EWRA	የኢትዮጵያ የሴቶች መብት ተሟጋቾች
FAO	የምግብና እርሻ ድርጅት
FDRE	የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
FGM	የሴት ልጅ ግርዛት
GBV	በሥርዓተ-ፆታ ላይ የተመሰረተ ጥቃት
GPLA	ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና
GRB	ሥርዓተ-ፆታን ያገናዘበ በጀት ዝግጅት
HR	ሰብዓዊ መብቶች
IBPA	የማህበራዊ ማንነት ቁርኝትን መሰረት ያደረገ የፖሊሲ ትንተና
UN Women	የተባበሩት መንግሥታት የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትና የሴቶች መብት ተሟጋች ተቋም

ዋና ማጠቃለያ

ይህ ማኑዋል በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ድርጅቶች ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና እንዲያካሂዱ የሚያስችል ተግባራዊ የሥራ ማዕቀፍ ያቀርባል። ሰነዱ በህግ የተደነገገ እኩልነት (De Jure Equality) እና በሴቶችና በሌሎች ትኩረት የተነፈጋቸው ቡድኖች ላይ በሚታየው በተግባር የሚታይ እኩልነት (De Facto Equality) መካከል ያለውን ዘላቂ ክፍተት ለመፍታት ወሳኝ መገልገያ መሳሪያ ነው።

ኢትዮጵያ ለሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ጉልህ የሆኑ የህግና የሕገ-መንግሥት ቁርጠኝነቶችን ብታደርግም፣ ሥርዓታዊ አለመመጣጠኖች ውጫዊ በሆነ መልኩ ገለልተኛ የሚመስሉ ህጎች ፍትሃዊ ያልሆነ ውጤት እንዲያስከትሉና እንዲዘወተሩ ያደርጋሉ።

ማኑዋሉ ለየሴቶች መብት ድርጅቶች (WROs)፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች (CSOs) እና የሥርዓተ-ፆታ ፍትህ ተሟጋቾች ተብሎ የተነደፈ ነው። ዋነኛው ዓላማውም በህጋዊና በፖሊሲ ማዕቀፎች ውስጥ የሚገኙትን የሥርዓተ-ፆታ አድሎዎች እና የሥልጣን አለመመጣጠኖች ለመለየትና ምላሽ በመስጠት አቅማቸውን ለማጎልበት ነው። ሰልታዊ የአሠራር ዘዴን፣ ደረጃ በደረጃ መመሪያን እና ተጨባጭ ምሳሌዎችን በማቅረብ፣ ተጠቃሚዎች በማሰረጃ የታገዘ ውትወታ እና ትንተና እንዲያካሂዱም እገዛ ያደርጋል።

የማኑዋሉ ትንተናዊ አቀራረብ በአራት ቁልፍ መርሆዎች ላይ የተመሠረተ ነው:- እነዚህም ፌሚኒስታዊ አቀራረብ፥ የማኅበራዊ ማንነት ቁርኝትን መሠረት ያደረገ የፖሊሲ ትንተና (IBPA)፤ መብትን መሠረት ያደረገ ማዕቀፍ እና አውድ-ተኮርነት ናቸው።

ሰነዱ ይህንን ትንተና በፖሊሲ ዑደት ውስጥ ባሉ በተለያዩ ደረጃዎች—ከአጀንዳ ዝግጅት እና የፖሊሲ ቀረፃ እስከ ትግበራ እና ክትትል—እንዴት ተግባራዊ ማድረግ እንደሚቻል በዝርዝር ያሳያል። ይህ ሰልታዊ ተሳትፎ ድርጅቶች በንቃት በፖሊሲዎች ላይ ተፅዕኖ እንዲያሳድሩና ህጎችና ደንቦች በወረቀት ላይ ከመሰፈር በዘለለ ለተግባረዊ ለውጥ አስተዋፅዖ እንዲያደርጉ ያስችላል።

በመጨረሻም ፥ ማኑዋሉ ለፖሊሲና ለህግ ትንተና፣ ለሥልጠና፣ ለማኅበረሰብ ግንዛቤ ማስጨበጫ እና ለውሰጣዊ ግምገማዎች ሊያገለግሉ የሚችሉ የተለያዩ ቅጾችንና የተግባር መገልገያዎችን ያካተተ ሲሆን፣ ይህም የተጠቃሚዎቹን ተቋማዊ አቅም የበለጠ ያጠናክራል።

ማውጫ

ምስጋና

የምህፃረ ቃላት ዝርዝር

ዋና ማጠቃለያ 1

ማውጫ 2

1 መግቢያ 3

1.1 የማኑዋሉ ዓላማ 4

1.2 የማኑዋሉ ተጠቃሚዎች 4

1.3 የማንዋሉ አጠቃቀም 4

1.4 ዋንኛ መርሆዎች 6

2 ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተናን መረዳት 7

2.1 ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ምንድን ነው? 7

2.2 ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና አስፈላጊነት፥ፅንሰ-ሃሳቦች እና ወሳኝ ጉዳዮች 8

2.3 ማዕቀፎች እና መመዘኛዎች 9

2.4 ዓለም አቀፍ እና ቀጣናዊ ድንጋጌዎች 10

2.5 የኢትዮጵያ ብሔራዊ የህግና የፖሊሲ ማዕቀፎች 11

2.6 የህጋዊ ብዝሃነት እና የባህላዊና ሃይማኖታዊ ደንቦች ሚና 13

2.7 ተጠቃሽ የሥርዓተ-ፆታ ትንተና ማዕቀፎች 14

3 የሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የፖሊሲ ትንተና ማዕቀፍ፥ ተግባራዊ ባለ ሰድሰት ደረጃ ሂደት 16

3.1 ተግባራዊ ባለ ሰድሰት-ደረጃ ሂደት 17

4 የተግባር መገልገያዎች እና ቅጾች 19

4.1 ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የፖሊሲ/ የህግ ትንተና መዘርዝር 19

4.2 የህግ/የፖሊሲ ኦዲት መዘርዝር 22

4.3 የማህበራዊ ማንነት ቁርኝት ተፅዕኖ ማትሪክስ 24

4.4 የፖሊሲ ተፅዕኖ ዕቅድ ቅጽ 25

4.5 የውትወታ ክትትል ቅጽ 25

4.6 የሥርዓተ-ፆታ በጀት ዝርዝር ቅጽ 26

4.7 የሥርዓተ-ፆታ ኦዲት ዝርዝር ቅጽ 27

5 መደምደሚያ 29

1 መግቢያ



ይህ ማኑዋል ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተናን የሥርዓተ-ፆታ አለመመጣጠንን ለመለየትና ለመፍታት የሚያገለግል ወሳኝ መሳሪያ አድርጎ ያስተዋውቃል። የሥርዓተ-ፆታ አለመመጣጠን በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታይ ጉዳይ ሲሆን፣ በተለይም እንደ ኢትዮጵያ ላሉ አገሮች ልዩ ጠቀሜታ ያለውና ፣ በፖለቲካዊ፣ በኢኮኖሚያዊ፣ በህጋዊና በባህላዊ ሥርዓቶች ውስጥ ተሰውሮ የሚገኝ ነው።

እንደ ቤጂንግ የድርጊት መድረክ እና እንደ በሴቶች ላይ የሚደረግ ማናቸውንም ልዩነት ለማስወገድ የተደረገ ስምምነት (CEDAW) ያሉ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችና የህግ ማዕቀፎች፣ የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን እንደ መሠረታዊ ሰብዓዊ መብትና የልማት ቅድሚያ ጉዳይ አድርገው ቢያስቀምጡም፣ በበህግ የተደነገገ እኩልነት (De Jure Equality) እና በተግባር የሚታይ እኩልነት (De Facto Equality) መካከል ሰፊ ክፍተት መኖሩ የተለመደ ነው።

የመደበኛ የህግ እኩልነት መኖር በራሱ ተጨባጭ እኩልነትን (Substantive Equality) በራስ-ሰር አያመጣም። ብዙ የህግ እና የፖሊሲ ሥርዓቶች ግልጽ የሆኑ (በግልጽ መድልዎ የሚያደርጉ ህጎች) ወይም ሰውር የሆኑ (ሥር የሰደዱ አድልኦዎችና ፍትሃዊ ያልሆነ የሃብት ክፍፍል) መዋቅራዊ አለመመጣጠኖችን ይዘዋል። እነዚህ ሥርዓታዊ ጉዳዮች ገለልተኛ የሚመስሉ ህጎች በሴቶችና በሌሎች ትኩረት ያልተሰጣቸው ቡድኖች ላይ ፍትሃዊ ያልሆነ ውጤት እንዲያስከትሉና እንዲዘወተሩ ሊያደርጉ ይችላሉ።

ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ህጎች፣ ፖሊሲዎች እና ደንቦች በግለሰቦች ላይ በሥርዓተ-ፆታ ላይ ተመስርተው የሚፈጥሩትን የተለያዩ ተፅዕኖዎች ለመገምገም የሚያገለግል ስልታዊ የአሠራር ዘዴ ነው።

ይህ ጥልቅ አቀራረብ ግልጽ የሆኑትንና ሰውር የሆኑትን በሥርዓተ-ፆታ ላይ የተመሠረተ መድልዎ ዓይነቶች ለመግለጥ ፌሚኒስታዊ፣ የማኅበራዊ ማንነት ቁርኝትን መሠረት ያደረጉ እና መብትን መሠረት ያደረጉ ማዕቀፎችን ይጠቀማል። ከዚህም በተጨማሪ፣ የህግን ይዘት ከመመርመር ባለፈ፣ ትግበራውን እና በሰዎች ህይወት ላይ ያለውን ተግባራዊ ውጤትም ይተነትናል። የመጨረሻው ግብ እነዚህን ልዩነቶች ለማስተካከል ውጤታማ መፍትሄዎችን ማቅረብ ነው። በመሆኑም፣ ይህ ትንተና ሥር-ነቀል ፍትህ እና ፍትሃዊ አስተዳደር ለማምጣት ወሳኝ መሳሪያ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል።

1.1 የማኑዋሉ ዓላማ

ይህ ማኑዋል የተዘጋጀው የሴቶች መብት ድርጅቶች (WROs)፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች (CSOs) እና የሥርዓተ-ፆታ ፍትህ ተሟጋቾች ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና በማድረግ በህጋዊና በፖሊሲ ማዕቀፎች ላይ ተጽዕኖ እንዲያሳድሩ ለመርዳት የሚያስችል ተግባራዊና ተደራሽ መሣሪያ ሆኖ ለማገልገል ነው።

የዚህ ማኑዋል ዋነኛ ዓላማ፡- በኢትዮጵያ ውስጥ በህጎች፣ በፖሊሲዎች እና በአሠራሮች ውስጥ የሚታዩትን የሥርዓተ-ፆታ አድሎዎች እና የሥልጣን አለመመጣጠኖች በሰልታዊ መንገድ እንዲለዩ፣ እንዲተነትኑ እና ምላሽ እንዲሰጡ ማስቻል ነው።

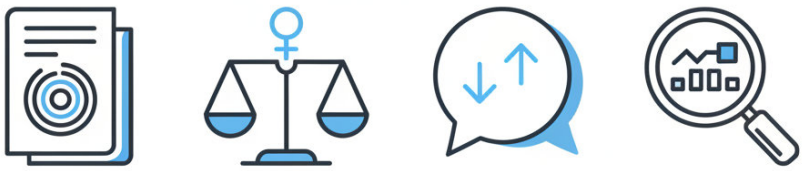


ከዚህ በተጨማሪ ደረጃ በደረጃ መመሪያዎችን፣ ተጨባጭ ምሳሌዎችን እና ለአጠቃቀም የሚመቹ መሣሪያዎችን በማቅረብ፣ ተጠቃሚዎች በቴክኒክ ትክክለኛ ብቻ ሳይሆን፣ እውድ-ተኮርና ተግባር-ተኮር የሆነ ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና እንዲያካሂዱ ያስችላል።

የመጨረሻው ግብ ባለሙያዎችን በማሰረጃ የታገዘ ውትወታ ለማከናወን ፣ ለህግ ማሻሻያ እና በአስተዳራዊ ውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች ውስጥ የሥርዓተ-ፆታ ፍትሃዊነትን ለማካተት የሚያስችሉ ችሎታዎችን ማስታጠቅ ነው።

1.2 የማኑዋሉ ተጠቃሚዎች

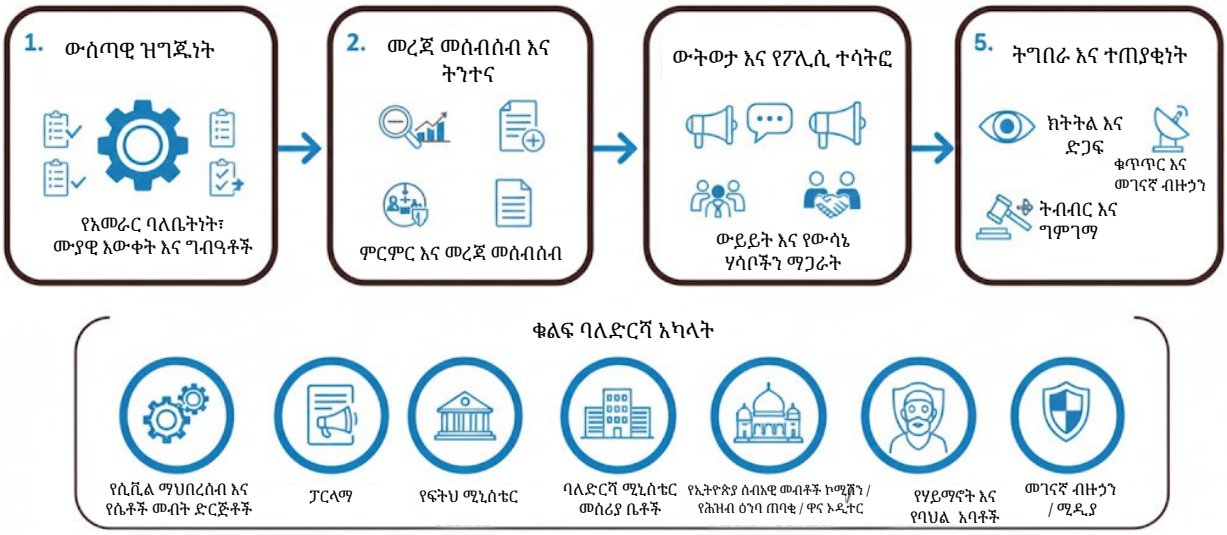
ይህ ማኑዋል ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግና የፖሊሲ ትንተና ለማካሄድ በሚሠሩ ቁልፍ ባለድርሻ አካላት ዙሪያ አቅምን ለመገንባት ታስቦ የተዘጋጀ ሰነድ ነው። በዋነኛነት፣ ለሴቶች መብት ድርጅቶች (WROs)፣ ለሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች (CSOs) እና ለማኅበረሰብ-ተኮር ድርጅቶችና መሠረታዊ ማኅበራት እንደ መመሪያ ያገለግላል። እነዚህም አካላት ለሴቶች መብት፣ ለህግ ማሻሻያ፣ በህዝባዊ ሕይወት ውስጥ እኩልነት እንዲሰፍን የውትወታ ሰራ ለሚያካሂዱ እና በአስተዳደር፣ በህግ ድጋፍ፣ በአገልግሎት አሰጣጥ፣ ወይም በማኅበራዊ ፍትህና አካታችነት ላይ ለተሰማሩ ሁሉ ተደራሽ ነው።



በተጨማሪም፣ ይህ ማኑዋል የህግ ማሻሻያዎችን እና ፖሊሲ ነክ ውይይቶችን በሙያዊ መንገድ ለመምራት ቀለል ያሉና ለአካባቢው ተሰማሚ የሆኑ የተግባር መገልገያዎችን ለሚፈልጉ ሰፊ የባለሙያዎች ክበብ ጠቀሜታ አለው። በዚህም ምክንያት፣ እንደ መንግሥታዊ ተቋማት፣ የህግ ባለሙያዎች፣ አካዳሚክ ምሁራን፣ ተመራማሪዎች፣ ተሟጋቾች (Activists) እና የማኅበረሰብ አንቂዎች ያሉ ባለሙያዎች ይህንን ሰነድ እንደ ዋቢ ምንጭነት ሊጠቀሙበት ይችላሉ።

1.3 የማንዋሉ አጠቃቀም

ይህ ማኑዋል ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና (GPLA) ለማካሄድ እንደ ቴክኒካዊ መመሪያ ብቻ ሳይሆን፣ ትንተናው ወደ ተጨባጭ ተፅዕኖና ተጠያቂነት እንዲያመራ እንደሚያስችል ተግባራዊ የሥራ ማዕቀፍ (Roadmap) ተደርጎ የተነደፈ ነው። ሰነዱ የሴቶች መብት ድርጅቶችን (WROs)፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን (CSOs) እና አጋር አካላትን በሙሉ የሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ሂደት ሂደት ውስጥ—ከዕቅድና ትንተና እንስቶ እስከ ውትወታ ሰራ፣ ትግበራ እና ክትትል—ለመደገፍ ታስቦ የተዋቀረ ነው።



1.3.1 በሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና አማካኝነት ተጠያቂነትን ማጠናከር

ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ ትንተና ወደ እውነተኛ ለውጥ እንዲያመራ ለማረጋገጥ፣ ይህ ማኑዋል በጠቅላላው የሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ሂደት ውስጥ የተጠያቂነትን መነጽር (Accountability Lens) ያስተዋውቃል። ተጠያቂነት የትንታኔ ስጪዎች ብቸኛ ኃላፊነት አይደለም፤ ይልቁንም ፖሊሲዎችን በሚነኩና በሚተገብሩ አካላት—እንደ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች፣ መንግሥታዊ ተቋማት እና ተቆጣጣሪ አካላት—ዘንድ በጋራ መሸከም ያለበት ነው።

1.3.2 ቁልፍ ሚናዎች እና ኃላፊነቶች

- የሴቶች መብት ድርጅቶች እና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች (CSOs & WROs): ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና (GPLA) ማካሄድ፣ ግኝቶችን ወደ ውትወታ ሰራ መተርጎም፣ በፖሊሲ ውይይት ውስጥ መሳተፍ፣ ክትትል ማድረግ እና ለኅብረተሰቡ ሪፖርት ማቅረብ።
- ፓርላማ (የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት)፥ የህግ አውጪነት ክትትል ማድረግ፣ የCSO ፖሊሲ ማሳሰቢያዎችን መቀበል፣ የሕዝብ ሰብሰባዎችን ማካሄድ እና የዜጎችን ድምጽ ማንፀባረቅ።
- የፍትሕ ሚኒስቴር፥ የህግ ረቂቆች ዝግጅትንና ክለሳን መምራት፤ ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ሂደት የህግ ክፍተቶችን ወይም ማሻሻያዎችን ሲለይ መሳተፍ ይኖርበታል።
- የዘርፍ ሚኒስቴሮች (Line Ministries)፥ ከየሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ጋር በመተባበር የዘርፍ-ተኮር ህጎችንና ፖሊሲዎችን በጋራ መተንተንና መከለስ።
- የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን (EHRC)፣ የሕዝብ ዕንባ ጠባቂ (Ombudsman) እና ኦዲተር ጀነራል፥ ለክትትል፣ ለምርመራ እና ሥርዓታዊ የሥርዓተ-ፆታ ክፍተቶችን በሕዝብ ሪፖርት የማድረግ የተጠያቂነት አሠራሮች ሆነው ማገልገል።
- ሃይማኖታዊ እና ባህላዊ መሪዎች፥ ውይይትና ባህላዊ ተፅዕኖን በመጠቀም በማኅበረሰብ ደረጃ ተቀባይነትን ማሰፋትና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን (HTPs) የሚፈጥሩ መሰናክሎችን መፍታት።
- መገናኛ ብዙሃንና አውታረ መረቦች፥ የሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ሂደት ግኝቶችን ማሰራጨት፣ የዜጎችን ውይይት ማበረታታት እና የማኅበረሰቡን ድምጽ ማጉላት።

1.3.3 ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና እና የተቋማት ውስጣዊ ዝግጁነት

ውጤታማ የሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ሂደት ውስጣዊ ዝግጁነትን፣ ትብብርን እና ጠንካራ የተጠያቂነት አሠራሮችን ይጠይቃል። የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ትንተናውን ወደ ተግባርና ውትወታ ሰራ በተዓማኒነትና በተፅዕኖ ለመለወጥ የሚከተሉትን ማረጋገጥ አለባቸው፡-

- ከድርጅታቸው ተልእኮ ጋር የሚጣጣሙ የሥራ መስክ መለየት
- ግምቶችን ማሰወገድ እና ትኩረት ከተደረገባቸው ማኅበረሰቦችዎ መረጃ መሰብሰብ።
- ዕቅድዎን ለመምራት የሚከተሉትን ይከተሉ፡-
    - ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ሂደት መዘርዝር ውስጥ መረጃ ያለውዎት የትኞቹ ጥያቄዎች ላይ እንደሆነ ይለዩ።
    - ተጨማሪ መሰብሰብ ያለብዎትን መረጃ ይለዩ።
    - ለአዲስ መረጃ የተወሰኑ ምላሽ ሰጪዎችን ወይም ምንጮችን (ለምሳሌ የቡድን ውይይቶችን፣ ቃለ ምልልሶችን) ይዘርዝሩ።
- ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ሂደት የቦርድና የአመራር የሥራ እጇንዳ እንዲሆን በማድረግ የኃላፊነት ባለቤትነትን ማረጋገጥ።
- ትንተናውን የማካሄድ አቅም ያላቸው የሰለጠኑ ባለሙያዎችን መመደብ።
- ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ሂደትን ከድርጅታዊ የክትትልና ግምገማ (M&E) ሥርዓቶችና የሥራ አፈጻጸም መለኪያዎች ጋር ማጣጣም።
- የተመደቡ ሠራተኞችንና ቡድኖችን ማሰልጠንና ማብቃት።
- ለባለሙያዎች/ቡድኖች የፍላጎት-መሠረት ድጋፍ መሰጠት።
- በጎ ተፅዕኖን ለማሰፋት ተመሳሳይ ራዕይ ካላቸው የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች እና መደበኛ ተቋማት ጋር መተባበር።

ይህ ማኑዋል ማጣቀሻ ብቻ ሳይሆን ሰልታዊ የተግባር መገልገያም ነው። ሚናዎችን በግልጽ በመወሰንና ትግበራን ከመጀመሪያው በማቀድ፣ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች በተዓማኒነትና ከትንተና ወደ ተግባርና ውትወታ ሰራ መሸጋገር የሚያስችል አስፈላጊ ስነድ ነው ።

1.4 ዋንኛ መርሆዎች

ይህ ማኑዋል ይዘቱንና የአሠራር ዘዴውን የሚቀርጹ በሚከተሉት መርሆዎች ላይ የተመሠረተ ነው።



ፌሚኒስታዊ አቀራረብ (Feminist Approach)

- ማኑዋሉ የሥልጣን ግንኙነቶችን የሚገነዘብ፣ አባዊ ልማዶችን (Patriarchal Norms) የሚሞግት እና የሴቶችንና ትኩረት የተነፈጋቸውን ቡድኖችን ድምጽና ተሞክሮ ትኩረት ያደረገ ሥር-ነቀል ለውጥ እንዲመጣ የሚደግፍ ፌሚኒስታዊ መነጽር ይጠቀማል።

የማኅበራዊ ማንነት ቁርኝት (Intersectionality)

- ሥርዓተ-ፆታ ለብቻው እንደማይሠራ በመገንዘብ፣ እንደ ፣ ብሔር/ዘር፣ እካል ጉዳተኝነት፣ ዕድሜ እና እካባቢ ያሉ ምክንያቶች ተደራርበው ውሰብሰብ የመድልዎ ዓይነቶችን እንዴት እንደሚፈጥሩ የሚያሳይ የማኅበራዊ ማንነት ቁርኝት ማዕቀፍን ይጠቀማል።

መብትን መሠረት ያደረገ ማዕቀፍ (Rights-Based Framework)

- ማኑዋሉ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ደረጃዎችና ብሔራዊ የህግ ግዴታዎች ጋር የተጣጣመ ነው። የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች እና የሴቶች መብት ድርጅቶች ሚና ግዴታ ያለባቸውን አካላት (Duty-Bearers) ተጠያቂ በማድረግ የሥርዓተ-ፆታ ፍትህን ማምጣት የመብት ጉዳይ እንጂ የልግስና መሆን እንደሌለበት ይሞግታል።

አውድ-ተኮርነትና ተደራሽነት (Localization and Accessibility)

- የቀረቡት መሣሪያዎችና ማዕቀፎች የአገር ውስጥ የጉዳይ ጥናቶችን (Local Case Studies) እና ቀለል ያለ አቀራረብን በመጠቀም ለኢትዮጵያዊው አውድ ተስማሚ እንዲሆኑ ተደርገዋል። ይህም ማኑዋሉ በተለያዩ የዕውቀትና የቴክኒክ ደረጃዎች ላይ ለመጠቀም እንዲመች ያደርጋል።

2 ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተናን መረዳት



2.1 ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ምንድን ነው?

ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ህጎች፣ ፖሊሲዎች እና በጀቶች በሥርዓተ-ፆታ ላይ ተመስርተው በሰዎች ላይ የሚፈጥሩትን ልዩ ተፅዕኖ በጥንቃቄ የመመርመር ስልታዊ ሂደት ነው።

ይህ አቀራረብ ህጎችና ፖሊሲዎች፣ ሥርዓተ-ፆታ-ገለልተኛ በሆነ መንገድ ተጽፈው ቢሆንም እንኳ፣ አብዛኛውን ጊዜ ነባሩን አለመመጣጠን የሚያሰቀጥሉ ማኅበራዊ፣ ባህላዊና ኢኮኖሚያዊ አውዶች ውስጥ የተካተቱ መሆናቸውን ይገነዘባል (Hankivsky, 2014)። በመሆኑም፣ የህግ ጽሑፎችን ቃል በቃል ከመተርጎም ባለፈ፣ ተግባራዊ አተገባበራቸውን፣ ውጤቶቻቸውን እና ያልታሰቡ መዘዞቻቸውን በጥልቀት ይፈትሻል። የሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ዋነኛ ዓላማ ፖሊሲዎች በሴቶችና በወንዶች ላይ የሚያሳድሩትን ቀጥተኛና ቀጥተኛ ያልሆነ ተፅዕኖ መለየት ነው።

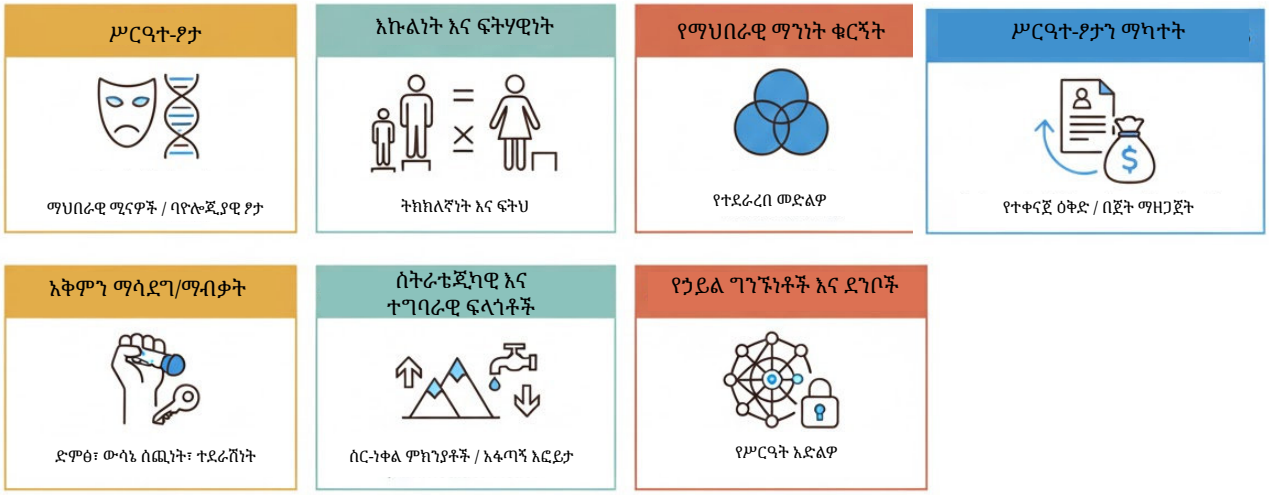
ለምሳሌ፣ ለሁሉም ሰራተኞች እኩል የፈቃድ መብት የሚሰጥ የሠራተኛ ህግ ሲታይ ፍትሃዊ ሊመሰል ይችላል። ሆኖም ግን፣ የሴቶችን ያልተከፈለ የቤት ውስጥ ሥራ ኃላፊነት አለመመጣጠን ግምት ውስጥ ካላሰገባ፣ በተግባር ነባሩን የሥርዓተ-ፆታ ሚና ሊያጠናክር ይችላል (UN Women, 2020)። በተመሳሳይ ሁኔታ፣ ሥርዓታዊ መሰናክሎችን—እንደ ህግ ድጋፍ፣ ኢኮኖሚያዊ ሃብቶች ወይም ከጥቃት ጥበቃ ማግኘት—መፍታት ያልቻሉ ፖሊሲዎች ሳያውቁት ሴቶችና ትኩረት ያልተሰጣቸው ቡድኖች እኩል መብትና ዕድሎችን እንዳይጠቀሙ ሊያገልሉ ይችላሉ (CEDAW Committee, 2015)።

ይህ የትንተና አቀራረብ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ማዕቀፎች፣ በተለይም መንግሥታት በህግ የተደነገገ (De Jure) እና በተግባር የሚታይ (De Facto) መድልዎ የማስወገድ ግዴታ የሚጥልባቸውበሴቶች ላይ የሚደረግ ማናቸውንም ልዩነት ለማስወገድ የተደረገ ስምምነት (CEDAW) ላይ የተመሠረተ ነው።

በዚህም ምክንያት፣ ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ ትንተና የማኅበራዊ ማንነት ቁርኝትን ግምት ውስጥ በማስገባት—ሥርዓተ-ፆታ ከክፍል፣ ከብሔር/ዘር፣ ከዕድሜ፣ ከአካል ጉዳተኝነት እና ከሌሎች ማኅበራዊ ማንነቶች ጋር ተደራርቦ ውስብስብ የመድልዎ ዓይነቶችን እንዴት እንደሚፈጥር—ባለ ብዙ ገጽታ ያለው አመለካከት እንዲኖረው ይጠይቃል (Crenshaw, 1991; UNDP, 2016)።

ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና አለመመጣጠንን የሚያጋልጥ የምርመራ መሣሪያ ብቻ አይደለም፤ ማሻሻያዎች እንዲኖሩ የሚያበረታታ የሥራ ማዕቀፍም ነው። ስለሆነም፣ የመጨረሻው ግብ አካታች የፖሊሲ አወጣጥን ማራመድ፣ የሃብት ክፍፍልን ፍትሃዊ ማድረግ እና የተጠያቂነት አሠራሮችን ማጠናከር ነው። በመጨረሻም፣ ይህን ሂደት በመከተል ህጋዊና ፖሊሲ ነክ ሥርዓቶች ሥርዓተ-ፆታ ፍትህን በንቃት እንዲያራምዱ ይረዳል (True, 2012; UN Women, 2020)።

2.2 ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና አስፈላጊነት፥ፅንሰ-ሃሳቦች እና ወሳኝ ጉዳዮች



ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና (GPLA) ለሴቶች መብት ድርጅቶች (WROs) እና ለሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች (CSOs) አስፈላጊየተግባር መገልገያ ነው። ይህ መሣሪያ እነዚህን ባለድርሻ አካላት ሥርዓታዊ አለመመጣጠኖችን እንዲሞግቱ፣ በህጎችና በፖሊሲዎች ውስጥ የተደበቁ የሥርዓተ-ፆታ አድሎዎችን እንዲያጋልጡ እና ፍትህና እኩልነትን የሚያራምዱ ሥር-ነቀል ማሻሻያዎችን እንዲያደርጉ ያስችላል። ብዙ ፖሊሲዎች ውጫዊ በሆነ መልኩ ሥርዓተ-ፆታ-ገለልተኛ ቢመስሉም፣ በተግባር በተለይም በሴቶች፣ በልጃገረዶች እና በትኩረት ያልተሰጣቸው ቡድኖች ላይ እኩል ያልሆነ ተፅዕኖ ያሳድራሉ።

ይህ ጉዳይ በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ አንገብጋቢና አስቸኳይ ትኩረት የሚሻ ሆኖ ይገኛል። በሀገሪቱ እንደ የሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 35 እና የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ (2000 ዓ.ም.) የመሳሰሉ ጠንካራ የህግና የድንጋጌ ማዕቀፎች ቢኖሩም፣ ሥር የሰደዱ አባታዊ ደንቦች (Patriarchal Norms)፣ የሃብት እጥረት እና ተቋማዊ የአቅም ክፍተቶች ባሉባቸው ምክንያቶች ትግበራው ደካማ ሆኖ ቀጥሏል። ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና (GPLA) የሴቶች መብት ድርጅቶች (WROs) እና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች (CSOs) በህጋዊ ማዕቀፎችና በማኅበረሰቡ ተጨባጭ የኑሮ ሁኔታዎች መካከል ያለውን ክፍተት እንዲያጠቡ የሚያስችል አቅም ይሰጣቸዋል።

ትንተናውን ለመቅረጽ፣ በፖሊሲ ውይይት ውስጥ ለመሳተፍ እና አካታች ለውጥን ለማስፋፋት የሚከተሉት መሠረታዊ የሥርዓተ-ፆታ ፅንሰ-ሃሳቦች ይጠቀሳሉ።

- ሥርዓተ-ፆታ፥ ማለት በአንድ ማኅበረሰብ ውስጥ በጊዜ ሂደት የተገነባ እና የተማረ የባህሪዎች፣ የኃላፊነቶች፣ የሚናዎች እና የሚጠበቁ ነገሮች ስብስብ ነው። ሥርዓተ-ፆታ ከባዮሎጂያዊ ጾታ የሚለይ ሲሆን፣ ማኅበረሰቡ ለወንዶች (ወንድነት) እና ለሴቶች (ሴትነት) የሚሰጣቸውን ማኅበራዊ ትርጉሞችን ያካትታል።
- የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት እና ፍትሃዊነት ፥ ይህ መርህ ታሪካዊ ጉዳቶችን የሚያካክሱ የማካካሻ እርምጃዎችን አስፈላጊነትን በመገንዘብ ለሁሉም ሰው እኩል መብቶችና ተጨባጭ ውጤቶች እንዲኖሩ ማረጋገጥ ማለት ነው።
- የማኅበራዊ ማንነት ቁርኝት ፥ የሥርዓተ-ፆታ መድልዎ እንደ ክፍል፣ አካል ጉዳተኝነት፣ መፈናቀል እና ብሔር/ዘር ካሉ ምክንያቶች ጋር ተደምሮ ውስብስብ የመድልዎ ዓይነቶች እንደሚያመጣ በመገንዘብ ጥልቀት ያለው፣ ዘርፈ ብዙ ትንተና የሚከናወን ነው።

- ማብቃት ፡ ሴቶችና ልጃገረዶች አድሎአዊ ማህበራዊ ሥርዓቶችን እንዲገዳደሩ ድምፃቸውን፣ ውሳኔ የመስጠት አቅማቸውን እና የሃብት ተደራሽነታቸውን ማጠናከር ማለት ነው።።።

- ሰልታዊ እና ተግባራዊ ፍላጎቶች ፡ ተግባራዊ ፍላጎቶች በዕለት ተዕለት ሕልውና (ለምሳሌ ምግብ፣ ውሃ) ላይ ሲያተኩሩ፣ ሰልታዊ ፍላጎቶች ደግሞ ዋነኛ መንሰኤዎችን (ለምሳሌ የመሬት መብት፣ የህግ ጥበቃዎች) ለመፍታት ያለሙ ፍላጎት ናቸው።

- የሥልጣን ግንኙነቶችና ማኅበራዊ ደንቦች ፡፡ ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ሂደት ሥልጣን በቤተሰብ፣ በማኅበረሰብና በተቋማዊ ደረጃዎች እንዴት እንደሚሰራ እና መደበኛ ያልሆኑ ደንቦች መደበኛ መብቶችን እንዴት ሊሸሩ እንደሚችሉ ይፈትሻል።

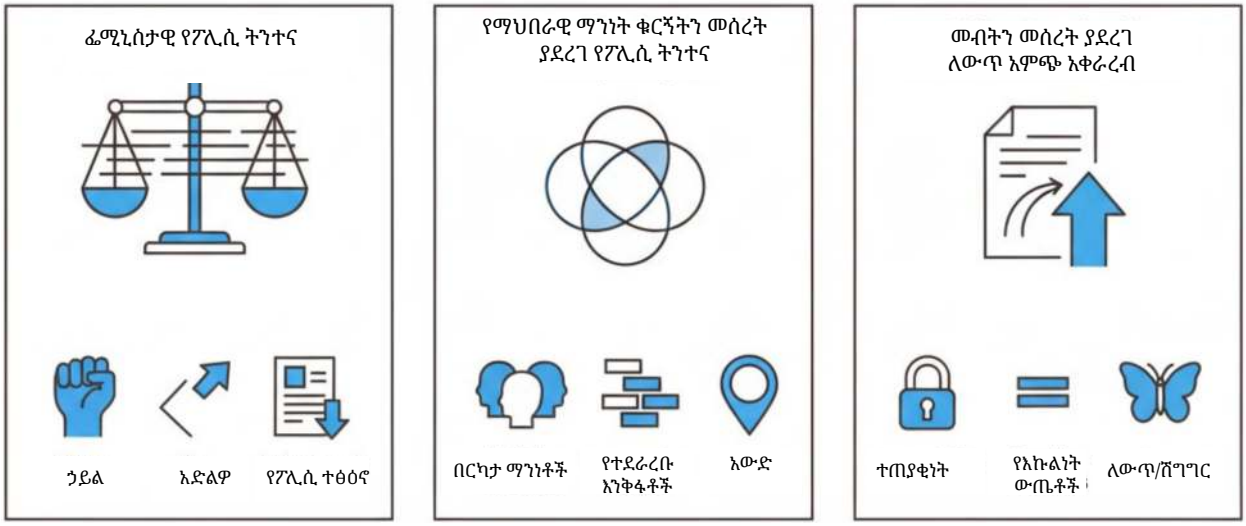
- ሥርዓተ-ፆታን ያካተተ እና ሥርዓተ-ፆታን ያገናዘበ በጀት ፡ የሥርዓተ-ፆታ አመለካከቶችን በፖሊሲ፣ በእቅድ እና በበጀት በሁሉም ደረጃዎች ሥርዓታዊ በሆነ መንገድ ማካተትን ከግምት ያስገባ አሰራር ነው።

ከላይ በተመለከተው አተያይ ፣ የኢትዮጵያ የሴቶች መብት ድርጅቶች እና ሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የሚከተሉትን ማከናወን ይችላሉ፡-

- ሥርዓተ-ፆታ እና ሌሎች ማህበራዊ ማንነቶች ተደራርበው የተለያዩ መሰናክሎችን የሚፈጥሩበትን ሁኔታ መመርመር፤
- ትንተናቸውን እንደ CEDAW፣ የዘላቂ ልማት ግቦች (SDGs) እና የማፑቶ ፕሮቶኮል ካሉ ዓለም አቀፍ ማዕቀፎች ጋር በማገናኘት ተዓማኒነትንና ተቀባይነትን ከፍ ማድረግ ፤
- የተሳትፎ ተግዳሮት ያለባቸውን ቦታዎችም ጨምሮ ፣ በፖሊሲ ዑደቱ ሰልታዊ በሆነ መንገድ በተለየዓየዑ መንገዶች መሳተፍ፤
- ተጨባጭ በሆኑ ልምዶች ላይ በመመሰረት ተግባራዊ ማሰረጃዎችን እና የፖሊሲ ምክረ-ሃሳቦችን ማመንጨት።
- በመሠረቱ፣ ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና (GPLA) ከትንተናዊ መሣሪያነት የላቀ ነው። ስለሆነም፣ ህጎችና ፖሊሲዎች የሁሉንም፣ በተለይም ደግሞ የተገለሉ የማኅበረሰብ ክፍሎችን ፍላጎት በተገቢው መልኩ የሚያሟሉበትን ፍትሃዊና አካታች ማኅበረሰብ ለመገንባት የሚያገለግል ሰልታዊ መገልገያ መሳሪያ ተደርጎ ሊወሰድ የግድ ነው።

2.3 ማዕቀፎች እና መመዘኛዎች

ውጤታማ የሆነ ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ለማካሄድ፣ የውትወታ ሰራ በጠንካራ ፅንሰ-ሃሳባዊ ማዕቀፎች እና አሰተማማኝ ዓለም አቀፍና ቀጠናዊ ድንጋጌዎች ላይ መሠረት ማድረግ ይጠይቃል። እነዚህ መርሆችና ማዕቀፎች በአንድ ላይ ትንተናዊ መነጽሮችን፣ መደበኛ ደረጃዎችን እና ተግባራዊ መመሪያዎችን በመሰጠት ፖሊሲዎችን ለመገምገም፣ አለመመጣጠኖችን ለመለየት እና ሥር-ነቀል ማሻሻያዎችን ለመጠቆም ያገለግላሉ። በመሆኑም፣ በኢትዮጵያ የሚገኙ የሴቶች መብት ድርጅቶች (WROs) እና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች (CSOs) በማሰረጃ የታገዘ ውትወታን ለማጠናከር፣ ከዓለም አቀፍ ግዴታዎች ጋር መጣጣምን ለማረጋገጥ እና የሴቶችን መብት ለማራመድ እነዚህን ማዕቀፎች ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ።



1. ፌሚኒስታዊ የፖሊሲ ትንተና

ፌሚኒስታዊ የፖሊሲ ትንተና የሥልጣን፣ የሥርዓተ-ፆታ ግንኙነቶች እና አባዊ መዋቅሮች በህጎችና በፖሊሲዎች ቀረፃ ላይ የሚኖራቸውን ሚና በወሳኝነት ይመረምራል። ይህ አቀራረብ የህግ ድንጋጌዎችን ቃል በቃል ከመተርጎም ባለፈ፣ ፖሊሲዎች ነባሩን ተዋረድና ማኅበራዊ ደንቦች እንዴት እንደሚያጠናክሩ ወይም እንደሚሞግቱ ይፈትሻል። በዚህም ምክንያት፣ ይህ ዘዴ ተንታኞች ሥርዓታዊ አድሎዎችን እንዲያጋልጡ፣ የተደበቁ የፍትሃዊነት ጉድለቶችን እንዲያጎሉ እና ተጨባጭ የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን የሚያበረታቱ ተሳትፎዎችን እንዲጠቁሙ ያግዛል (Hankivsky, 2014)።

2. የማኅበራዊ ማንነት ቁርኝትን መሠረት ያደረገ የፖሊሲ ትንተና

ይህ ትንተና ግለሰቦች አለመመጣጠንን የሚለማመዱት በተለያዩ ተደራራቢ የማንነት ዘንጎች—እንደ ሥርዓተ-ፆታ፣ ብሔር/ዘር፣ አካል ጉዳተኝነት፣ ዕድሜ እና ማኅበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ደረጃ—መሆኑን ይገነዘባል (Crenshaw, 1989)። ስለዚህ፣ የሴቶች መብት ድርጅቶች እና ሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የተደራረቡ ጉዳቶችን በመገምገም፣ ትኩረት የተነፈጉ የማህበረሰብ ቡድኖች የተወሰኑ ፍላጎቶችን የሚያሟሉ የፖሊሲ ምክረ-ሃሳቦችን ማዘጋጀት ይችላሉ። ለምሳሌ፣ በኢትዮጵያ IBPA በገጠር የሚኖሩ ህዳጣን የብሔር ቡድኖች የመጡ ሴቶች ፍትህን የማግኘት ሂደት በከተማ ከሚኖሩ ሴቶች የተለየና የበለጠ ፈታኝ እንደሆነ ይፋ ለማውጣት ይጠቅማል (UNDP, 2016)።

3. መብትን መሠረት ያደረገ እና ሥር-ነቀል አቀራረቦች

መብትን መሠረት ያደረጉ እና ሥር-ነቀል አቀራረቦች የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን እንደ መሠረታዊ ሰብዓዊ መብት የሚቆጥሩ ሲሆን፣ ለመድልዎ መሠረት የሆኑትን ሥርዓታዊ የሥልጣን አለመመጣጠኖች ለመፍታት ያለሙ ናቸው (OHCHR, 2006)። ይህ ማዕቀፍ የመብቶችን ህጋዊ፣ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ገጽታዎች በማካተት ከመደበኛ እኩልነት ወደ ተጨባጭ እኩልነት የሚወስደውን መንገድ ያመላክታል። በመሆኑም፣ ፖሊሲዎች ትኩረት ያልተሰጣቸውን የማህበረሰብ ቡድኖችን እንዲያበረታቱ፣ ማኅበራዊ ፍትህን እንዲያራምዱ እና በሕዝባዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሕይወት ውስጥ ሙሉ ተሳትፎ እንዲኖር የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎችን እንዲፈጥሩ ያመላክታል (CEDAW Committee, 2015)።

በአጠቃላይ፣ እነዚህ ማዕቀፎች የሴቶች መብት ድርጅቶች እና ሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ሥር የሰደዱ አለመመጣጠኖችን ይፋ እንዲያወጡ ፣ ቸል የተባሉ ጉዳዮችን እንዲያጎሉ እና በማሰረጃ ላይ የተመሠረቱ ሥር-ነቀል የፖሊሲ ተሳትፎዎችን እንዲቀርጹ የሚያስችል ፅንሰ-ሃሳባዊና ተግባራዊ መገልገያዎችን እንዲኖራቸው ያደርጋሉ።

2.4 ዓለም አቀፍ እና ቀጣናዊ ድንጋጌዎች

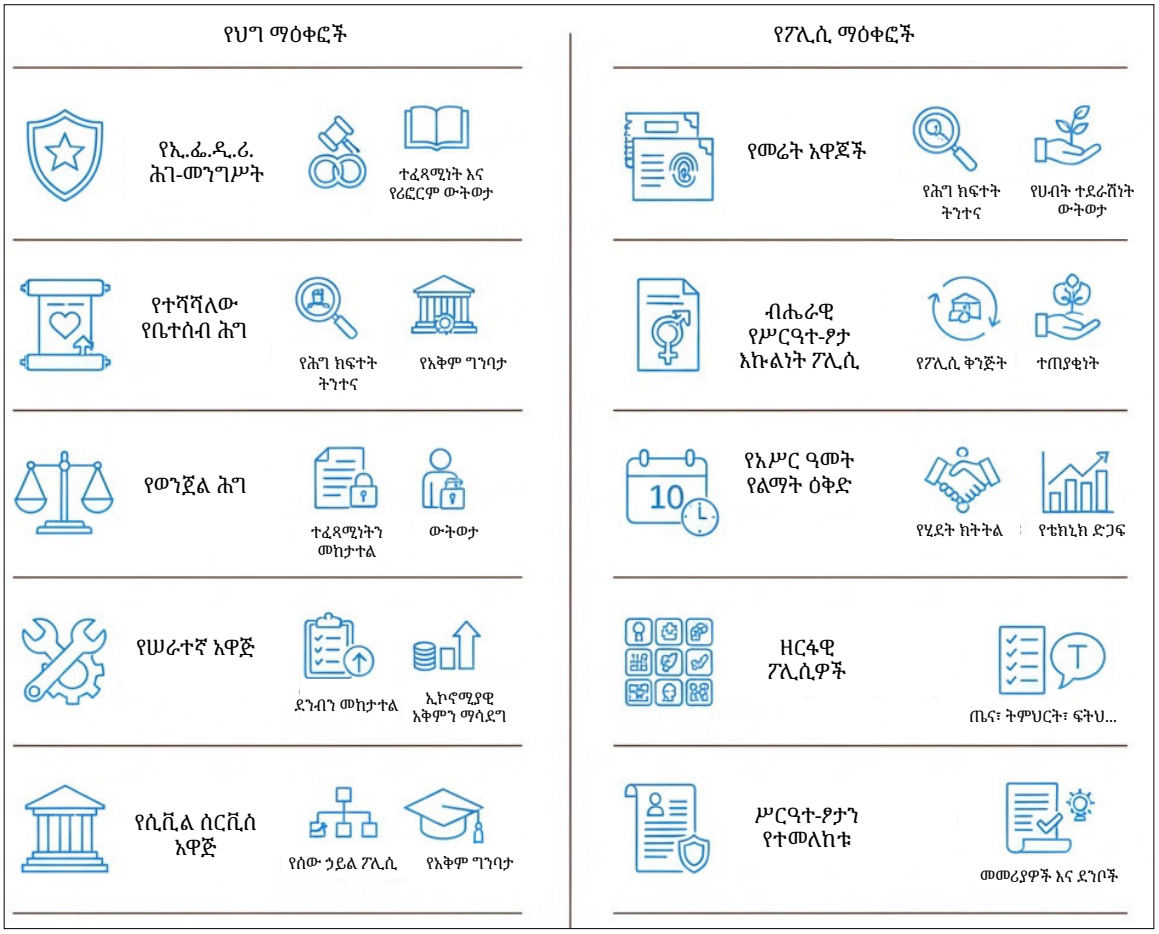
የድንጋጌው አይነት	ዋነኛ ትኩረት	ለየሴቶች መብት ድርጅቶች/የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የሚኖራቸው ተግባራዊ ጠቀሜታዎች
በሴቶች ላይ የሚደረግ ማናቸውንም ልዩነት ለማስወገድ የተደረገ ስምምነት (CEDAW)	በሴቶች ላይ የሚደረጉ መድልዎዎችን ለማስወገድ የተቀመጡ አጠቃላይ ደረጃዎች፤ ኢትዮጵያ በ1981 ዓ.ም. አጽድቃዋለች።	• የአገር ውስጥ ህጎችን ከCEDAW ጋር በማነፃፀር ክፍተቶችን መለየት። • ትይዩ ሪፖርቶች (Shadow Reports) ማዘጋጀት። • ለCEDAW ተገዢ የሆኑ የህግ ማሻሻያዎችን ማስፈን።
የቤጂንግ የድርጊት መድረክ (1995)	ለዓለም አቀፍ የሴቶች መብት ትኩረት የሚሹ አሥራ ሁለት ቁልፍ የትኩረት መስኮችን የሚለይ የሥራ ማዕቀፍ።	• ፕሮግራሞችን ከሰልታዊ ዓላማዎች ጋር ማጣጣም። • ትግበራውን መከታተል። • ፖሊሲዎችን ከዓለም አቀፍ የሥርዓተ-ፆታ ደረጃዎች ጋር ማነፃፀር።
የዘላቂ ልማት ግብ 5 (SDG 5) እና ተዛማጅ ግቦች	እስከ 2030 ድረስ የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን ማስፈን እና ሴቶችንና ልጃገረዶችን ማብቃት (Empowerment)።	• የፖሊሲ ግምገማ ለማድረግ የSDG አመልካቾችን መጠቀም። • የሥርዓተ-ፆታ ጉዳዮች በልማት ፕሮግራሞች ውስጥ መካተታቸውን ማረጋገጥ። • በሪፖርት ማቅረብ ሂደቶች ውስጥ መሳተፍ።
በአፍሪካ የሴቶች መብቶች ላይ የወጣው ፕሮቶኮል (የማፑቶ ፕሮቶኮል)	የሴቶችን መብትና የህግ ጥበቃን ለማራመድ ያለመ የአፍሪካ ቀጠናዊ ማዕቀፍ።	• የህግ ተገዢነትን መከለስ። • ቀጠናዊ ጥሩ ተሞክሮዎችን ማስፋፋት። • የትግበራ አቅምን መገንባት።

ትንተናን በዓለም አቀፍና ቀጣናዊ ድንጋጌዎች ላይ መሠረት ማድረግ የውትወታ ሰራን ተዓማኒነትና ተፅዕኖ ያጠናክራል። እነዚህ ድንጋጌዎች መደበኛ ደረጃዎችን ያላቸው ሲሆኑ ከዚሁ በተጨማሪ ፣ የክትትልና የተጠያቂነት አሠራሮችን በመዘርዘር ብሔራዊ ፖሊሲዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ከተሰጣቸው የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ግዴታዎች ጋር እንዲጣጣሙ እገዛ ያደርሉጋሉ።

2.5 የኢትዮጵያ ብሔራዊ የህግና የፖሊሲ ማዕቀፎች

ይህ ማኑዋል የሴቶች መብት ድርጅቶችን (WROs) እና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን (CSOs) ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተናን በእግባቡ እንዲረዱ ለማገዝ ታስቦ የተዘጋጀ በመሆኑ፣ የኢትዮጵያን ብሔራዊ የህግ እና የፖሊሲ ማዕቀፎች መረዳት አስፈላጊ ነው። በዚህ ምክንያት፣ ይህ መሠረታዊ ዕውቀት ለውትወታ ሰራ የሚሆኑ ዕድሎችን እንዲሁም ለሥርዓተ-ፆታ እኩልነት የሚደቀኑ መሰናክሎችን ለመለየት ወሳኝ ነው።

ስለሆነም፣ ድርጅቶች ተግባሮቻቸውን የሚያሰፈጽሙት በዚህ ብሔራዊ ማዕቀፍ ውስጥ ነውና፣ እነዚህን የህግና የፖሊሲ ማዕቀፎች መረዳት ውጤታማነታቸውን ከፍ ያደርጋል። እነዚህ ብሔራዊ ማዕቀፎች በአገር ውስጥ የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን የሚቀርጹ የህግ ግዴታዎችን፣ የፖሊሲ ቅድሚያዎችን እና ተቋማዊ አሠራሮችን መሠረት ይጥላሉ። በመጨረሻም፣ ድርጅቶች በእነዚህ ሰነዶች በመጠቅም ክፍተቶችን ለመለየት፣ ትግበራውን መከታተል እና የሴቶችን መብት ከግምት ያሰገቡ ማሻሻያዎችን ማካተት ይችላሉ።

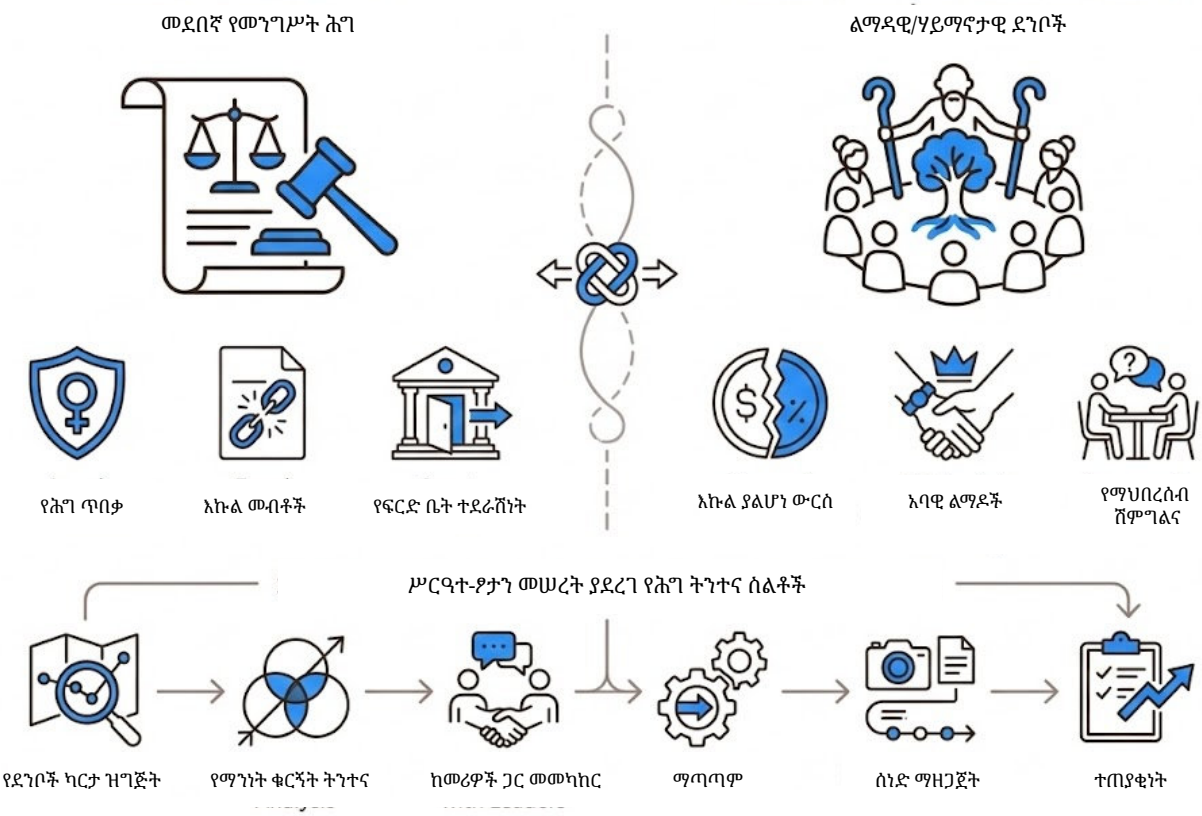


ቁልፍ ብሔራዊ ድንጋጌዎች እና ተጨባጭ አተገባበራቸው

ድንጋጌ (Instrument)	ማጠቃለያ እና ለድርጅቶች የሚሆኑ ተጨባጭ አተገባበር
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግሥት (1995)	እኩልነትን ያረጋግጣል እንዲሁም በሥርዓተ-ፆታ ላይ የተመሠረተ መድልዎን ይከለክላል (አንቀጽ 25 እና 35)። • ድርጅቶች ነባር ህጎችን ከሕገ-መንግሥታዊ ዋስትናዎች ጋር ያነፃፅራሉ። • ትግበራው እንዲረጋገጥ የውትወታ ሰራ ያካሂዳሉ። • የመንግስትን ተገዢነት ክትትል እና ግምገማ ያደርጋሉ።
የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ (አዋጅ ቁ. 213/2000)	ጋብቻን፣ ውርስን እና የንብረት መብቶችን ይቆጣጠራል። • ባህላዊ እና ህጋዊ መሰናክሎችን መለየት። • ማሻሻያዎች እንዲደረጉ የውትወታ ሰራ ማካሄድ። • የህዝብ ግንዛቤን ማሳደግ።
የወንጀል ህግ (አዋጅ ቁ. 414/2004)	ወሲባዊ እና በሥርዓተ-ፆታ ላይ የተመሰረተ ጥቃት (SGBV/GBV) እና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ይመለከታል። • የጥበቃ ክፍተቶችን መገምገም። • ተጎጂዎችን ማዕከል ያደረገ ፍትህን ማበረታታት። • ትግበራን መከታተል።
የአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጅ (ቁ. 1156/2019 እና ማሻሻያዎቹ)	እኩል ክፍያን፣ ትንኮሳን እና የወሊድ ጥበቃን ይሸፍናል። • ድርጅቶች በመጀመሪያ ደረጃ የፖሊሲዎችን ትግበራ መከለስ ይገባቸዋል፤ • ሥርዓተ-ፆታን ያገናዘበ አሠራሮች እንዲሰፍኑ የውትወታ ሰራ ማካሄድ አለባቸው፤ • በመጨረሻም፣ ትግበራውን ክትትል እና ግምገማ ማድረግ ወሳኝ ነው።
የፌዴራል መንግሥት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 1064/2010	በሕዝብ አገልግሎት ውስጥ የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን ያበረታታል። • በሕዝብ አገልግሎት ውስጥ የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን ያበረታታል። • ድርጅቶች በመጀመሪያ በሰራ ደረጃ እድገት ላይ ያሉ መሰናክሎችን መለየት አለባቸው፤ • ማሻሻያዎችን ማቅረብ ወሳኝ ነው፤ • ሥልጠና እና አቅም ግንባታን መደገፍ ይገባል።
የመሬት አዋጆች እና ደንቦች	የመሬት ባለቤትነትን እና ቁጥጥርን ይቆጣጠራሉ። • ይህንን ለማድረግ፣ የሴቶች መብት ድርጅቶች እና ሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች መሰናክሎችን መመርመር ይኖርባቸዋል፤ • ፍትሃዊ የሆኑ ፖሊሲዎች እንዲወጡ የውትወታ ሰራ ማካሄድ አለባቸው፤ • በመጨረሻም፣ ትግበራን መከታተል ወሳኝ ነው።
የአስር ዓመት የልማት እቅድ (2021–2030)	ይህ ዕቅድ ሥርዓተ-ፆታን በሁሉም የልማት ዘርፎች ውስጥ ያዋህዳል። • ድርጅቶች የሥርዓተ-ፆታ ውጤት መለኪያዎችን መከታተል አለባቸው፤ • የለውጥ ክፍተቶችን መለየት ወሳኝ ነው።

የዘርፍ ፖሊሲዎች (ጤና፣ ትምህርት፣ ወዘተ.)	ይህ ፖሊሲ ለዘርፉ የተለዩ የሥርዓተ-ፆታ ፕሮግራሞችን ይዘረዝራል። • ድርጅቶች በጤና ዘርፍ የእናቶችን እና የሥነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎቶችን መከታተል ይገባቸዋል። • በትምህርት ዘርፍ የሥርዓተ-ፆታ ተመሳሳይነትን (gender parity) መከታተል አስፈላጊ ነው። • የማኅበራዊ ጥበቃ አካታችነትን (inclusivity) መገምገም፣ በአየር ንብረት ዘርፍ የሥርዓተ-ፆታ የድርጊት ዕቅዶችን መከለስ፣ • በመጨረሻም፣ በፍትህ ዘርፍ የማሻሻያ ውጤቶችን መከታተል ወሳኝ ነው።
ሥርዓተ-ፆታን የተመለከቱ መመሪያዎች እና ደንቦች	ይህ ፖሊሲ የሥርዓተ-ፆታ ህጎችን እና ፖሊሲዎችን ወደ ተግባር ይለውጣል። • ይህንን ለማሳካት፣ የሴቶች መብት ድርጅቶች እና ሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የትግበራ መሰናክሎችን መፈተሽ ይገባቸዋል፤ • በተጨማሪም፣ ተግባራዊ ማስፈፀም እንዲኖር የውትወታ ስራ ማካሄድ ወሳኝ ነው።

2.6 የህጋዊ ብዝሃነት እና የባህላዊና ሃይማኖታዊ ደንቦች ሚና



የኢትዮጵያ የህግ ሥርዓት ብዝሃነት የሚያስተናግድ ሲሆን፣ መደበኛ የመንግሥት ህጎችን ከልማዳዊ እና ሃይማኖታዊ ህጎች ጋር ያጣመረ ነው። በዚህም ምክንያት ልማዳዊ እና ሃይማኖታዊ ህጎች በተለይ በገጠርና በአርብቶ አደር ማኅበረሰቦች ውስጥ ጉልህ ተፅዕኖ አላቸው።

ምንም እንኳን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግሥት (አንቀጽ 35) የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን የሚያረጋግጥ ቢሆንም፣ አንቀጽ 34(5) የግል ጉዳዮች (እንደ ጋብቻና ውርስ) በሃይማኖታዊ ወይም ልማዳዊ ሥርዓቶች ማህበረሰቡ እንዲተዳደር ይፈቅዳል። በመሆኑም፣ ይህ ድርብ ህጋዊነት መብትን መሰረት ያደረገ ጥበቃ እና ባህላዊ ደንቦች መካከል ውጥረት እንዲፈጠር ያደርጋል።

በዚህም ምክንያት የሚከተሉት በሰፋት የሚታዩና የተለመዱ የሥርዓተ-ፆታ ተፅዕኖዎች ይጠቀሳሉ

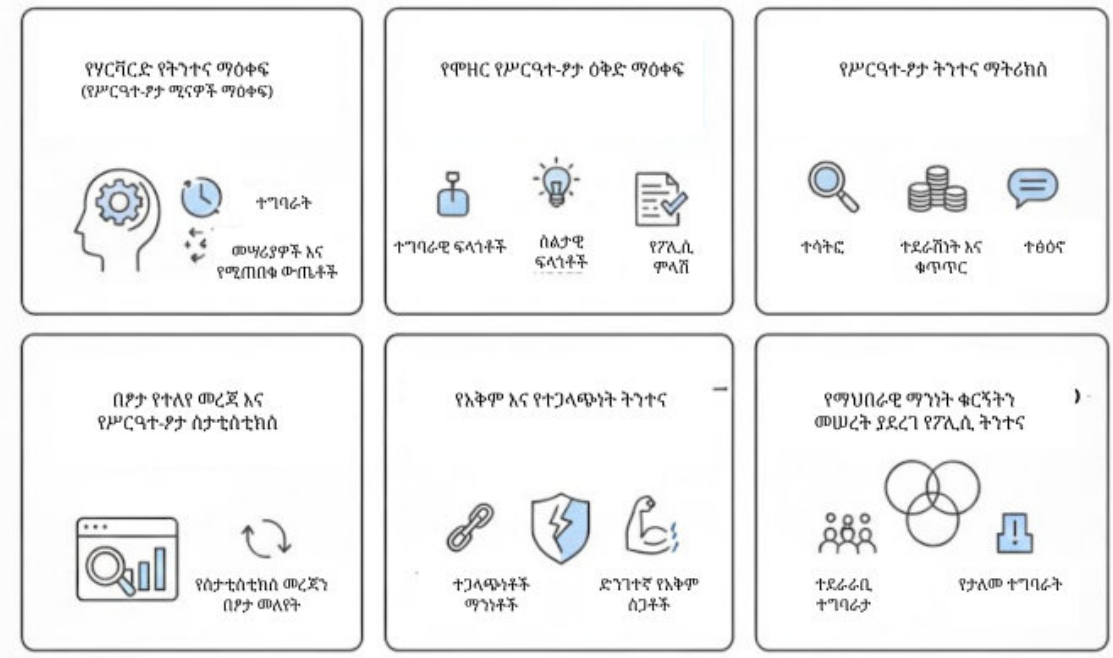
- የውርስ አድልዎ መኖር፣ ልማዳዊ ደንቦች ሴቶችን ከመሬት ባለቤትነት ሲያገልሉ ይታያሉ።
- ሃይማኖታዊ ውሳኔዎች፡ የፍቺ ወይም የጋብቻ ና ክፍፍል ሰምምነቶች የሴቶችን ፍላጎቶች ዙሪያ ቸልተኝነት ያሳያሉ።
- ማኅበረሰባዊ ግልግል ስርዓት ክፍተቶች፣፡ እንደ ሽምግልና ያሉ ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎች የተጎጂዎችን መብቶች ችላ በማለት ለማኅበራዊ ሰምምነትን ብቻ ቅድሚያ በመስጠት የሴቶች መብቶች የሚጣሱበት አጋጣሚዎች አሉ።

እነዚህ መደበኛ የባህላዊና ሀይማኖታዊ ደንቦች የማህበረሰቡን ችግር በመፍታት ፍትህ በቀላሉ እንዲያገኝ የራሳቸውን ዕገዛ ቢያደረጉም፣ ብዙውን ጊዜ የህግ ጥበቃዎች (Safeguards) የሚጎድላቸውና በተለይ ደግሞ ነባሩን የሥርዓተ-ፆታ ተዋረድን በማጠናከር ተግዳሮትን ሲፈጥሩ ይታያሉ።

1. በህጋዊ ብዝሃነትን በመጠበቅ ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ ትንተናን ለማከናወን የሚረዱ ስልቶች
2. በአካባቢው የሚታዩትን ዋና ዋና ባህላዊና ሃይማኖታዊ ደንቦችን መለየት እና ተፅዕኖአቸውን መገምገም።
3. ሃይማኖት፣ ሥርዓተ-ፆታ እና ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥን የሚያንፀባርቅ የማህበራዊ ማንነት ቁርኝት ትንተና ማካሄድ።
4. መብትን መሰረት ባደረገ አረዳድ መሰረት መግባባት ይቻል ዘንድ ከባህላዊና ሃይማኖታዊ መሪዎች ጋር መሥራት።
5. ሥርዓተ-ፆታን ያገናዘቡ ህጎች እንዲጣጣሙ የውትወታ ሰራ በማካሄድ መደበኛና መደበኛ ያልሆኑ ሥርዓቶችን ማቀራረብ።
6. በህጋዊ ጥበቃ ውስጥ ያሉ ክፍተቶችን ይፋ በማውጣት ሂደት የተፈጠሩ ቅራኔዎችን መስነድ
7. ተጠያቂነትን ለማሰፈንና ማሻሻያዎችን ለመተግበር ይቻል ዘንደ ሕገ-መንግሥታዊና ዓለም አቀፍ ማዕቀፎችን እንደ መገልገያ መሳሪያ መጠቀም።

2.7 ተጠቃሽ የሥርዓተ-ፆታ ትንተና ማዕቀፎች

የሥርዓተ-ፆታ ትንተና ማዕቀፎች አለመመጣጠንን ለመመርመር፣ ሥርዓታዊ መንስኤዎችን ለመረዳት እና ሥር-ነቀል የፖሊሲ መፍትሔዎችን ለማሳየት ለየሴቶች መብት ድርጅቶች እና ሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ጠቃሚ መሳሪያዎች ናቸው። ስለሆነም፣ ድርጅቶች እነዚህን ማዕቀፎች ከኢትዮጵያ አውድ ጋር በማጣጣም በማሰረጃ የታገዘ ውትወታን ማጠናከር፣ አካታች ፖሊሲ አወጣጥን መደገፍ እና ዘላቂ የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን ማሰፈን ይችላሉ። በመጨረሻም፣ ይህ ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ሂደት ማኑዋል ለትንተናው እና ለውትወታው አቀራረብ መሠረት የሚያደርገው በእነዚህ ማዕቀፎች ላይ ነው።



ማዕቀፍ	ዋና ትኩረት ዝርዝር/ መግለጫ	ቁልፍ እካላት / የትንተና ገፅታዎች	ተጨባጭ አተገባበር
የሃርቫርድ የትንተና ማዕቀፍ (Harvard Analytical Framework)	ለልማት እቅድ የተነደፈ ቀደምት ማዕቀፍ፤ የሥርዓተ-ፆታ ሚናዎችን እና የሃብት ተደራሽነትን ይመረምራል።	• እንቅስቃሴዎች፥ በቤተሰብ፣ በማኅበረሰብና በሥራ ቦታ በሴቶችና በወንዶች የሚከናወኑ ተግባራት። • ተደራሽነት እና ቁጥጥር፥ ገቢ፣ መሬት፣ ትምህርት እና ሌሎች ሃብቶችን መጠቀምና መቆጣጠር ላይ ያሉ ልዩነቶች። • ተፅዕኖ ፈጣሪ ምክንያቶች፥ የሥርዓተ-ፆታ ሚናዎችን የሚቀርፁ ማኅበራዊ፣ ባህላዊና ኢኮኖሚያዊ መወሰኛዎች።	በሃብትና አገልግሎት ተደራሽነት ላይ ያሉ አለመመጣጠኖችን ለመለየት እና ዕድሎችንና ጥቅሞችን ፍትሃዊ በሆነ መንገድ የሚያከፋፍሉ አግባብነቶችን ለማቀድ ይጠቅማል።
የሞዘር የሥርዓተ-ፆታ የዕቅድ ማዕቀፍ (Moser Gender Planning Framework)	በልማትና በፖሊሲ እቅድ አወጣጥ ውስጥ በአጭር ጊዜ እና በረጅም ጊዜ የሥርዓተ-ፆታ ፍላጎቶች መካከል ልዩነት ያደርጋል።	• ተግባራዊ የሥርዓተ-ፆታ ፍላጎቶች (Practical Needs)፥ ፈጣን ፍላጎቶች እንደ ጤና፣ ውሃ እና ገቢ። • ስልታዊ የሥርዓተ-ፆታ ፍላጎቶች (Strategic Needs)፥ ሥርዓታዊ ጉዳዮች እንደ ህጋዊ መብቶች፣ ፖለቲካዊ ተሳትፎ እና የሥልጣን ግንኙነቶች።	ሁለቱም የደኅንነት ፍላጎቶች እና የማብቃት ግቦች በፖሊሲዎችና በፕሮግራሞች ውስጥ መካተታቸውን በማረጋገጥ ሆሊስቲክ የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን ለማራመድ ይረዳል።
የሥርዓተ-ፆታ ትንተና ሰንጠረዥ (Gender Analysis Matrix - GAM)	ፕሮግራሞች ወይም ፖሊሲዎች የተለያዩ የሥርዓተ-ፆታ ቡድኖችን እንዴት እንደሚነኩ ለመገምገም የሚያገለግል ተሳትፎአዊ መሣሪያ።	• የሃብት ተደራሽነት • ሚናዎች እና ኃላፊነቶች • ፍላጎቶች እና ቅድሚያዎች • ውሳኔ የመስጠት አቅም	በፖሊሲዎች ወይም በፕሮጀክቶች ላይ የተመሰረቱ የሥርዓተ-ፆታ ተፅዕኖዎችን ለመገምገም፣ ያልታሰቡ መዘዞችን ለመለየት እና የማስተካከያ እርምጃዎችን ለመንደፍ ጠቃሚ ነው።
በሥርዓተ-ፆታ የተለየ መረጃ እና የሥርዓተ-ፆታ ስታቲስቲክስ ማዕቀፎች	በየተባበሩት መንግሥታት የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትና የሴቶች መብት ተሟጋች ተቋም እና በዓለም ባንክ የሚስፋፋ፤ በመረጃ ላይ የተመሠረተ የሥርዓተ-ፆታ ትንተና እና ተጠያቂነትን የሚያጎላ።	• በሥርዓተ-ፆታ የተለየ መረጃ መሰብሰብ • የሥርዓተ-ፆታ አመልካቾች ልማት * የውጤቶች መጠናዊ እና ጥራትዊ ትንተና	በዘርፎች መካከል ያለውን የሥርዓተ-ፆታ አለመመጣጠን ለመተንተን፣ በማስረጃ የታገዘ ውትወታን ለመደገፍ፣ እንዲሁም ሥርዓተ-ፆታን ያገናዘበ በጀት ዝግጅት እና የፕሮግራም አወጣጥን ለማጠናከር ያስችላል።
የእቅም እና የተጋላጭነት ትንተና	በስብዓዊ ድጋፍ እና በልማት አውዶች ውስጥ አደጋዎችንና አቅሞችን በሥርዓተ-ፆታ መነጽር ለመገምገም የሚያገለግል ማዕቀፍ።	• ተጋላጭነቶች (ለምሳሌ ድህነት፣ መፈናቀል) • አቅሞች (ለምሳሌ ችሎታዎች፣ መረቦች፣ መቋቋሚያ ዘዴዎች) በእደጋ ቅነሳ ውስጥ ያሉ ሥርዓተ-ፆታን መሠረት ያደረጉ ሚናዎች	ተጋላጭነቶችን የሚቀንሱ፣ የሴቶችን የመቋቋም አቅም የሚያጠናክሩ እና በችግር ወይም በግጭት በኋላ አውዶች ውስጥ አካታች ማገገምን የሚያረጋግጡ ፕሮግራሞችን ለመንደፍ ይጠቅማል።
የማህበራዊ ማንነት ቁርኝትን መሰረት ያደረገ የፖሊሲ ትንተና መሳሪያ (IBPA Tool)	ተደራራቢ የማንነት እካላት—ሥርዓተ-ፆታ፣ ብሔር/ዘር፣ መደብ፣ እካል ጉዳተኝነት—በግለሰብ እና በጋራ ተሞክሮዎች ላይ የሚያሳድሩትን ተፅዕኖ ላይ ያተኩራል።	• የማህበራዊ ማንነት ቁርኝት • የሥልጣን ግንኙነቶች እና ሥርዓታዊ መሰናክሎች • ፍትሃዊነትን ያማከለ የፖሊሲ ንድፍ	በተለይም ለገጠርና በግጭት ለተጎዱ ሴቶች በርካታ ትኩረት ያልተሰጣቸው ቡድን ዓይነቶችን የሚፈቱ አካታች፣ አውድን የተረዱ ፖሊሲዎችን ለመንደፍ ይደግፋል።

3 የሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የፖሊሲ ትንተና ማዕቀፍ፥ ተግባራዊ ባለ ሰድሰት ደረጃ ሂደት



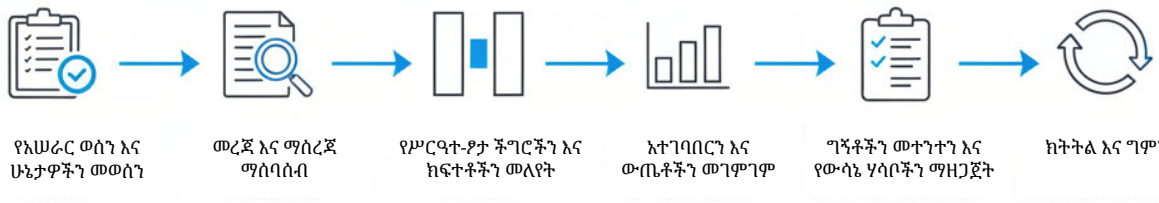
ይህ ክፍል ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ለማካሄድ የሚያስችል ተግባራዊ ባለ ሰድሰት ደረጃ የሥራ ማዕቀፍ ያቀርባል።

ይህ ማዕቀፍ የፅንሰ-ሃሳብ ማዕቀፎችን፣ ዓለም አቀፍና ቀጠናዊ ድንጋጌዎችን እንዲሁም ዘዴያዊ መመሪያዎችን በማዋሃድ፣ የሴቶች መብት ድርጅቶች (WROs) እና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች (CSOs) የሚከተሉትን እንዲያደርጉ ያስችላል፦

- የሥርዓተ-ፆታ አለመመጣጠንን በሥርዓት መለየት።
- የፖሊሲዎችን ውጤታማነት መገምገም።
- ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ ማሻሻያዎችን መጠቆም።

ይህ አሰራር ተደጋጋሚ (Iterative) እንዲሆን ተደርጎ የተነደፈ ነው። በመሆኑም፣ አዲስ ማስረጃ በሚገኝበት ጊዜ ሁሉ ተንታኞች ግኝቶቻቸውን እንዲያሻሽሉ ያስችላቸዋል (ሃንኪቭስኪ፣ 2014፤ ትሩ፣ 2012)።

3.1 ተግባራዊ ባለ ስድስት-ደረጃ ሂደት



ደረጃ 1፥ የሥራውን ሰፋትና አውድ መወሰን

ትንተናው ከመጀመሩ በፊት፣ በግምገማ ላይ ያለውን ህግ፣ ፖሊሲ ወይም ፕሮግራም በግልጽ መወሰን ወሳኝ ነው። ይህም የሚከተሉትን ያካትታል፦

- ዓላማን ግልፅ ማድረግ፥ የፖሊሲውን ወይም የህጉን ዓላማዎች፣ የታሰቡ ውጤቶችን እና ምክንያታዊ መሠረቶችን መረዳት።
- ተጠቃሚ ቡድኖችን መለየት፥ የትኞቹ ህዝቦች (ሴቶች፣ ወንዶች እና የትኩረት ያልተሰጣቸው ቡድኖች) ቀጥተኛ ወይም ቀጥተኛ ያልሆነ ተፅዕኖ እንደሚደርሰባቸው መወሰን።
- ባለድርሻ አካላትን መለየት (Mapping)፥ የመንግሥት ተቋማትን፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን (CSOs)፣ የማኅበረሰብ መሪዎችን እና ዓለም አቀፍ አጋሮችን ጨምሮ ቁልፍ ተዋናዮችን በመለየት ፖሊሲውን ማን እንደሚቀርጽና እንደሚተገብር መረዳት።

ማጠቃለያ፡ ግልጽ የሆነ የሥራ ሰፋት ትንተናው ትኩረት ያለው፣ እግባብነት ያለው እና ተግባራዊ ሊሆን የሚችል መሆኑን ያረጋግጣል (Rai & Waylen, 2014)።

ደረጃ 2፥ መረጃ መሰብሰብ እና ማሰረጃ ማሰባሰብ

ውጤታማ ትንተና ሁሉን አቀፍ ማሰረጃ ላይ የተመሠረተ ነው። ቁልፍ ተግባራት የሚከተሉትን ያካትታሉ፦

- ሰነዶችን መከለስ፥ የህግ ጽሑፎችን፣ የፖሊሲ ሰነዶችን፣ በጀቶችን፣ የፕሮግራም መመሪያዎችን፣ የክትትል እና ግምገማ (M&E) ሪፖርቶችን እና የቀድሞ ግምገማዎችን መሰብሰብ።
- በሥርዓተ-ፆታ የተለየ መረጃ፥ በሴቶች፣ በወንዶች እና በትኩረት ያልተሰጣቸው ቡድኖች ላይ ያለውን የልዩነት ተፅዕኖ የሚያንፀባርቅ ቁጥራዊና ጥራት ያለው መረጃ ማሰባሰብ።
- የአውድ መረጃ፥ የፖሊሲውን ትግበራ እና ውጤት የሚነኩ ማኅበራዊ፣ ባህላዊ እና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን መከለስ።

ማጠቃለያ፡ ተዓማኒነት ያለው መረጃ ለውትወታ ስራ መሠረት የሚሆን ሲሆን፣ ለምክረ-ሃሳቦች ጥንካሬ ይሰጣል (UN Women, 2020; Oxfam, 2019)።

ደረጃ 3፥ የሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረጉ ችግሮችንና ክፍተቶችን መለየት

ይህ የህግና የፖሊሲ ገጽታዎችን የሚያዋህድ ዋናው የትንተና ምዕራፍ ነው።

- የህግ ትንተና፡ ግልፅ መድልዎ ወይም ሰውር አድልኦዎችን ለመለየት የህጎችን ቋንቋ መመርመር። ሳያውቁት እኩል ያልሆነ ውጤት ሊያስከትሉ የሚችሉ "በሥርዓተ-ፆታ ገለልተኛ" ድንጋጌዎችን መተንተን።
- የፖሊሲ ትንተና፡ የፖሊሲ ዓላማዎች፣ ንድፍ እና አሠራሮች የሥርዓተ-ፆታ ጉዳዮችን ያካተቱ መሆናቸውን መገምገም። ተግባራዊ የሥርዓተ-ፆታ ፍላጎቶች እና ስልታዊ የሥርዓተ-ፆታ ፍላጎቶች አካታችነትን ስልታዊ በሆነ መንገድ ለመገምገም መዘርዝሮችንና ቅጾችን (ለምሳሌ የሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የፖሊሲ/የህግ ትንተና መዘርዝር) መጠቀም።

ደረጃ 4፡ ትግበራና ውጤቶችን መገምገም

የህጎችና ፖሊሲዎች ተግባራዊ አተገባበርን መተንተን የተገባው ቃል ወደ እውነተኛ ዓለም ተፅዕኖ መለወጡን ያረጋግጣል።

- ተቋማዊ ኃላፊነቶች፡ ለትግበራው ተጠያቂ የሆኑ አካላትን መለየት እና አቅም እንዲሁም ሃብት ያላቸውን መገምገም።
- በጀት እና የሃብት ክፍፍል፡ የገንዘብ ድጋፍ ሥርዓተ-ፆታን ያገናዘበ መሆኑን እና ሥርዓተ-ፆታን የተመለከቱ ፍላጎቶችን የሚፈታ መሆኑን መገምገም (Budlender & Hewitt, 2003)።
- ክትትል እና ተጠያቂነት፡ የሥርዓተ-ፆታ ውጤቶችን የሚከታተሉ የተጠያቂነት አሠራሮች መኖራቸውን መፈተሽ፤ ይህም የሪፖርት ማቅረብ ግዴታዎችን፣ የኦዲት ግምገማዎችን (Audits) እና ተሳታፊ ግምገማዎችን ያካትታል (UN Women, 2014)።

ደረጃ 5፡ ግኝቶችን መተንተን እና የምክረ-ሃሳቦችን መቅረጽ

ቁልፍ የሥርዓተ-ፆታ ልዩነቶችን እና ክፍተቶችን ለመለየት የተሰበሰበውን ማስረጃ ማዋሃድ። ምክረ-ሃሳቦች የሚከተሉትን መሰፈርት ማሟላት አለባቸው (SMART)፡

- ግልጽነት፡ ችግሩን እና የቀረበውን መፍትሄ በግልፅ መወሰን።
- መለካት፡ እድገትን ለመከታተል የሚያስችሉ መለኪያዎችን (Indicators) ማካተት።
- ተግባራዊነት፡ ተቋማዊ አቅምን እና ሃብቶችን ግምት ውስጥ ማስገባት።
- አግባብነት፡ ከብሔራዊ ቅድሚያዎች እና ዓለም አቀፍ ግዴታዎች ጋር መጣጣም።
- የጊዜ ገደብ፡ ለትግበራ የጊዜ ገደቦችን መወሰን።

ማጠቃለያ፡ ቅጾቹ የሴቶች መብት ድርጅቶች እና ሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የውትወታ ሰራ፣ የፖሊሲ ማሻሻያ ወይም የፕሮግራም ንድፍ ለማዘጋጀት ግኝቶችን እና ምክረ-ሃሳቦችን በማስረጃ የታገዘ ውትወታ መሠረት እንዲቀርጹ ይረዳሉ።

ደረጃ 6፡ የሥርዓተ-ፆታ ውጤቶችን መከታተል እና መገምገም

ቀጣይነት ያለው ክትትልና ግምገማ (M&E) ተጠያቂነትን ያረጋግጣል፤ እንዲሁም ፖሊሲዎች በሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ላይ ያላቸውን ተፅዕኖ ይለካል።

- መለኪያዎችን መወሰን፡ የሥርዓተ-ፆታ ውጤቶችን የሚለኩ ጥራት ያለውና ቁጥራዊ መለኪያዎች መለየት፤ ይህም በሥርዓተ-ፆታ የተለየ መረጃን ያጠቃልላል።
- የተጠያቂነት አሠራሮችን ማቋቋም፡ ግዴታ ያለባቸው አካላት ሥርዓተ-ፆታን ያገናዘቡ ውጤቶችን ለማምጣት ኃላፊነት እንዲወስዱ ማረጋገጥ።
- የግብረ-መልስ ሰንሰለት (Feedback Loops)፡ የግምገማ ውጤቶችን ለፖሊሲ ክለሳ፣ ለፕሮግራም ማሻሻያ እና ለዘላቂ የውትወታ ሰራ መጠቀም (Mukhopadhyay, 2016; UN Women, 2014)።

4 የተግባር መገልገያዎች እና ቅጾች



4.1 ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የፖሊሲ/ የህግ ትንተና መዘርዝር

ይህ መዘርዝር ማንኛውንም ፖሊሲ፣ የህግ ሰነድ ወይም አስተዳደራዊ አሠራር ጥልቅ የሆነ የሥርዓተ-ፆታ ትንተና ለማካሄድ እንዲረዳ ተብሎ የተዘጋጀ ሰልታዊ የተግባር መገልገያ ነው።

- ዓላማው ላዩን ከሚደረጉ ምልከታዎች በላይ በመሄድ የተደበቁ አድልኦዎችን፣ ያልታሰቡ አሉታዊ ተፅዕኖዎችን እና የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን ለማራመድ የተጣሉ ዕድሎችን ለማጋለጥ ማስቻል ነው።
- ይህንን መሣሪያ በመጠቀም፣ የውትወታ ሰራዎን የሚደግፍ የተለየ ማስረጃ መሰብሰብ፣ ለማሻሻያ የሚቀርቡ ምክረ-ሃሳቦችን ማጠናከር፣ እንዲሁም አዳዲስ ፖሊሲዎች ለሁሉም ህዝቦች በእውነት ፍትሃዊና ፍትህን የተላበሱ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይችላሉ።

አጠቃቀም፥

- መጀመሪያ አንድ የተለየ ፖሊሲ ወይም ህግ ይምረጡና ህጋዊ ጽሑፉን፣ በሥርዓተ-ፆታ የተለየ መረጃን እና ከማኅበረሰብ አባላት የተገኙ ተጨባጭ ማስረጃዎችን ጨምሮ ሁሉንም አግባብነት ያላቸውን ሃብቶች ይሰብስቡ።
- ፖሊሲው የጎደለውን ወይም ሥርዓተ-ፆታዊ አድልኦዎችን የያዘበትን ቦታ ለመለየት፣ በመዘርዝሩ ላይ ያሉትን እያንዳንዱን ጥያቄዎች በቅደም ተከተል ይሥሩ። ግኝቶቻችሁንና ምልከታዎቻችሁን "ማስረጃ/ማስታወሻ" በሚለው ዓምድ ውስጥ በሰነድ መልክ ያስቀምጡ።
- የተሰበሰበውን ማስረጃ እና ትንተናዎን በመጠቀም ለማሻሻያ የሚያስችሉ ተጨባጭ፣ በማስረጃ የታገዙ ምክረ-ሃሳቦችን ይቅረጹ።
- በመጨረሻም፣ መዘርዝሩ ጥረቶቻችሁን የሚደግፍ መሣሪያ እንጂ የራሱ መጨረሻ ሰላልሆነ፣ የተጠናቀቀውን መዘርዝር እና ምክረ-ሃሳቦችን ለውትወታ ስራ ስልቶች፣ ለፖሊሲ ማሳስቢያዎች (Policy Briefs) ለማዘጋጀት እና ከፖሊሲ አውጪዎች ጋር ለሚደረግ ውይይት እንደ ግብአት ይጠቀሙ።

ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የፖሊሲ/የህግ ትንተና መዘርዝር ንድፍ

የትንተና መስክ	ቁልፍ ጥያቄዎች	ማስረጃ/ ማስታወሻ	ምክረ-ሃሳቦች
1. የችግር ፍቺና አቀራረብ	ችግሩን የገለጸው ማን ነው? የማን ተሞክሮዎች እና አመለካከቶች ቅድሚያ ተሰጥቷቸዋል? የሌሉስ የትኞቹ ናቸው?		
	"ችግሩ" እንደ ግለሰብ ውድቀት ወይስ እንደ ሥርዓታዊ አለመመጣጠን ቀርቧል?		
	በችግሩ ፍቺ ውስጥ የተካተቱ ግምቶች ምንድን ናቸው? የተወሰኑ የሴቶችን ክፍሎች ችላ ይላል?		
	የችግሩ ፍቺ የሥርዓተ-ፆታ አለመመጣጠን ዋነኛ መንስኤዎችን ይፈታል? ወደ ጊዜያዊ እርማት ወይስ ወደ ሥር-ነቀል ለውጥ ያመራል?		
2. የቋንቋ አጠቃቀም	ፖሊሲው በግልጽ በሥርዓተ-ፆታ ላይ ተመስርቶ መድልዎ ያደርጋል?		
	እንደ "ተጋላጭ ሴቶች" ያሉ ቃላት ሰም የሚያጠፋ ወይም ትኩረት ያለመስጠት ሁኔታ የሚያጠናክር ሆኖ ቀርቧል?		
	ፖሊሲው ሁሉም ሰው አገልግሎቶችን የማግኘት ተመሳሳይ አቅም እንዳለው በመገመት፣ በተግባር እኩል ያልሆነ ውጤት ሊያስከትል የሚችል አጠቃላይ፣ ሥርዓተ-ፆታ-ገለልተኛ ቋንቋ ተጠቅሟል?		
	የፖሊሲው ቋንቋ፣ እንዳንድ ቡድኖች ከሌሎች የበለጠ የእርዳታ ተጠቃሚ እንደሆኑ በማሳየት ሳያውቅ የጥቅም ተገቢነትን የሥልጣን ተዋረድ ይፈጥራል?		
3. የፖሊሲ ዓላማዎች	የፖሊሲው የታወቁና ያልታወቁ ግቦች ምንድን ናቸው?		
	ፖሊሲው የሥርዓተ-ፆታ አለመመጣጠንን ለመቀነስ በግልጽ ያለመ ነው?		
	በግቦችና በዒላማዎች ውስጥ የሴቶችና የወንዶች ፍላጎቶች በእኩልነት ታሳቢ ሆነዋል?		
	የፖሊሲው ዓላማዎች የተለያዩ የሴቶች ቡድኖችን (ብሔር፣ ዕድሜ፣ ሃይማኖት፣ አካል ጉዳተኝነት) እንዴት ይነካል?		
	ፖሊሲው ከሥርዓተ-ፆታ ባለፈ ያሉትን የሥልጣን ግንኙነቶችና አለመመጣጠኖች እንዴት ይፈታል?		
	ፖሊሲው ተደራራቢ የጭቆና ዘይቤዎች (ethnicity, class, disability, religion, geographic location) ልዩ ትኩረት ያለመስጠት ወይም የጥቅም ልምዶችን የሚፈጥሩበትን ሁኔታ በማኅበራዊ ማንነት ቁርኝት መነጽር ይመለከታል?		
	ፖሊሲው በእውነት ተጨባጭ እኩልነት (የውጤት ፍትሃዊነት) ለማምጣት ወይስ በቀላሉ በሕግ የተደነገገ እኩልነት (De Jure Equality) ለማምጣት ያለመ ነው?		
	ግለሰቦችን ያበረታል/ያማክቃል ወይስ በመንግሥት ወይም በሌሎች ተቋማት ላይ ጥገኝነታቸውን ያጠናክራል?		

የትንተና መስክ	ቁልፍ ጥያቄዎች	ማስረጃ/ ማስታወሻ	ምክረ-ሃሳቦች
4. የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ	ሴቶች፣ ትኩረት ያልተሰጣቸው ቡድኖች እና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች (CSOs) በፖሊሲው ቀረጻ ወቅት ምክክር ተደርጎባቸዋል?		
	ለቀጣይ ተሳትፎ የተጠያቂነት አሠራሮች ተቀምጠዋል? የተጎዱ ማኅበረሰቦች ፖሊሲው ፍላጎቶቻቸውን የማያሟላ ከሆነ ግብረ መልስ መስጠት እና ተግዳሮት ማቅረብ ይችላሉ?		
	ፖሊሲው ጉዳት ካደረሰ መፍትሔ የማግኘት መደበኛ ሂደት አለ?		
5. ተግባራዊ የሥርዓተ-ፆታ ፍላጎቶች	ፖሊሲው የሴቶችና ትኩረት ያልተሰጣቸው ቡድኖችን አፋጣኝ፣ ተግባራዊ ፍላጎቶች (ለምሳሌ የአገልግሎት ተደራሽነት፣ ደኅንነት፣ ሃብቶች) ይፈታል?		
6. ስልታዊ የሥርዓተ-ፆታ ፍላጎቶች	ፖሊሲው የረዥም ጊዜ ሥር-ነቀል ለውጥ እና ማብቃት (ለምሳሌ የውሳኔ አሰጣጥ ሥልጣን፣ አመራር፣ የመብቶች ትግበራ) ያበረታታል?		
7. ሊከሰቱ የሚችሉ ያልታሰቡ ተፅዕኖዎች	ፖሊሲው ሳያውቅ የሥርዓተ-ፆታ አለመመጣጠንን ሊያጠናክር ይችላል?		
8. በጀት እና ትግበራ	የሥርዓተ-ፆታ ድንጋጌዎችን በውጤታማነት ለመፈጸም በቂ ሃብቶችና የተጠያቂነት አሠራሮች ተቀምጠዋል?		
	የሥርዓተ-ፆታ አለመመጣጠንን ለመፍታት ሥርዓተ-ፆታን ያገናዘበ በጀት መድቧል?		
9. መረጃ እና ማስረጃ	ፖሊሲውን ለማዘጋጀት ምን መረጃና ማስረጃ ጥቅም ላይ ውለዋል? መረጃው በሥርዓተ-ፆታ የተለየ መረጃ እና በሌሎች እግባብነት ባላቸው ነገሮች ተከፋፍሎ ቀርቧል?		
	ከእውድ-ጋር የተያያዙ የሥርዓተ-ፆታ አደጋዎችና ተጋላጭነቶች ታሳቢ ተደርገዋል?		
	ፖሊሲው የክትትል እና ግምገማ (M&E) አሠራር አለው? ፖሊሲው በተለያዩ የሕዝብ ክፍሎች ላይ የሚያሳድረውን ተፅዕኖ ለመከታተል መረጃ እየተሰበሰበ ነው?		
	ወደ የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት እና ማኅበራዊ ፍትህ መሻሻልን ለመለካት የተወሰኑ መለኪያዎች (Indicators) አሉ? እነዚህ መለኪያዎች በውጤቶች (Outcomes) (ለምሳሌ ትኩረት ያልተሰጣቸው ቡድኖች የገቢ መጨመር) ላይ ያተኮሩ ናቸው ወይስ በግብዓቶች (Outputs) (ለምሳሌ አገልግሎት ያገኙ ሰዎች ቁጥር) ላይ ብቻ?		
	ፖሊሲው ግቦችን ማሳካት ካልቻለ ወይም ያልታሰበ ጉዳት ካደረሰ ግልጽ የተጠያቂነት አሠራር አለ?		
	ፖሊሲው ለሁሉም ሰው የሚሰራ መሆኑን የማረጋገጥ ኃላፊነት ያለበት ማነው? በግልጽ ተቀምጧል?		

4.2 የህግ/የፖሊሲ ኦዲት መዘርዝር

ይህ አጠቃላይ መዘርዝር ማንኛውንም ህግ ወይም ፖሊሲ በጥልቀት ለመገምገም የሚያገለግል ዋና መሣሪያ ነው። የህግ ወይም የፖሊሲ ሰነዱ ብሔራዊና ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ደረጃዎችን የሚያሟላ መሆኑን ለመገምገም ይረዳል። ይህም ማለት፣ የሚታዩትንና የተደበቁትን ጉዳዮች የሚገልጥ ህጋዊ ኤክስሬይ ተደርጎ ሊታይ ይችላል። ይህ መገልገያ መሳሪያ ከላይኛው ገጽታ በላይ በመሄድ፣ ለውትወታ ጥረቶች ኃይል የሚሰጥ እና ወደ ፍትህ የሚያመራ የሥራ ማዕቀፍ (Roadmap) ሰለሚሆን ወሳኝ ነው።

ዓላማ

- አንድን ህግ ወይም ፖሊሲ ከተወሰኑ ህጋዊ ደረጃዎች ጋር በማነፃፀር አጠቃላይ ኦዲት ማካሄድ።
- የህግ/ፖሊሲው የማይተገበርባቸውን ወይም የሚያጥሩባቸውን ክፍተቶች መለየት።

አጠቃቀም- ይህ መሣሪያ እንደ የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት፣ የወንጀል ሕግ፣ እና እንደ CEDAW ያሉ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ያሉ አግባብነት ባላቸው ህጋዊ ሰነዶች ዙሪያ በቂ እውቀት እንዲኖርዎ ይጠይቃል።

- ግኝቶች (Findings)፡ ምልከታዎችዎን ይመዝግቡ (የተወሰኑ አንቀጾችን በመጥቀስ ማሰረጃ ማቅረብ ይቻላል)።
- ክፍተት መለየት (Gap Identified)፡ ህጉ ወይም ፖሊሲው ከደረጃው ያነሰበትን ወይም ፍትሕ የጎደለበትን ነጥብ ይግለጹ።
- ምክረ-ሃሳብ (Recommendation)፡ የተለዩና ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ የማሻሻያ ሃሳቦችን ያቅርቡ።

ማስታወሻ፣ የተወሰኑትን አንቀጾች በመጥቀስ እና የተገዢነት ወይም የተገዢነት አለመኖር ማሰረጃዎችን ማቅረብ ይችላሉ።

የህግ ማዕቀፍ	የተገዢነት ጥያቄ	ግኝቶች	የተለየ ክፍተት	ምክረ-ሃሳብ
1. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግሥት (1995)	ህጉ/ፖሊሲው ከአንቀጽ 35 (የሴቶች መብቶች) ጋር ሙሉ በሙሉ የተጣጣመ ነው?			
	ህጉ ወይም ፖሊሲው በሕገ-መንግሥቱ ውስጥ በተዘዋዋሪ የተቀመጠውን የተጨባጭ እኩልነት (Substantive Equality) መርህን ያከብራል?			
2. የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ (2000)	ፖሊሲው በጋብቻ ወይም በውርስ የሴቶችን መብት የሚጠብቁ የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ ድንጋጌዎችን ይቃረናል?			
	የሴቶችን ማብቃት (Empowerment) እና የውሳኔ አሰጣጥ ሥልጣን የሚገድቡ ወጥነት የጎደላቸው ነገሮች አሉ?			
3. የወንጀል ህግ	ፖሊሲው በወንጀል ህጉ ውስጥ ያሉትን አንቀጾች ይቃረናል?			
	ፖሊሲው ለወሲባዊ እና በሥርዓተ-ፆታ ላይ የተመሰረተ ጥቃት (SGBV/GBV) እና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች (HTPs) ተጎጂዎች የሚሰጠውን ጥበቃ ያዳክማል ወይስ መሰናክሎችን ይፈጥራል?			

4. የሥራ ሕግ አዋጅ	ህጉ/ፖሊሲው የትኛውንም የሥራ ሕግ አዋጅ አነቀጽ ይጎድለዋል?			
	ብዙውን ጊዜ ሴቶች የሚሸከሙትን ያልተከፈለ የቤት ውስጥ ሥራ ሸክም ይፈታል?			
5. የሲቪል ሰርቪስ አዋጅ	ህጉ/ፖሊሲው የሲቪል ሰርቪስ አዋጅን ድንጋጌዎች ይጥሳል?			
	ፖሊሲው የሥርዓተ-ፆታ ተመሳሳይነትን (Gender Parity) እና የሴቶች በሕዝብ ዘርፍ ሥራ እና አመራር			
	ውስጥ ማደግን ያበረታታል ወይስ ይገታል?			
6. በሴቶች ላይ የሚደረግ ማናቸውንም ልዩነት ለማስወገድ የተደረገ ስምምነት (CEDAW)	ህጉ የCEDAWን ማንኛውንም አነቀጽ (ለምሳሌ በፖለቲካዊ ተሳትፎ፣ በትምህርት ወይም በሥራ ስምሪት ላይ) ይጥሳል ወይስ ጎድሎበታል? ፖሊሲው ወይም ህጉ በሕግ ባልተደነገገ (de jure) መልኩ ባይሆንም እንኳ በተግባር የሚታይ መድልዎን (De Facto Discrimination) ማስቀጠሉን የሚያሳይ ማስረጃ አለ?			
7. በአፍሪካ የሴቶች መብቶች ላይ የወጣው ፕሮቶኮል (የማፑቶ ፕሮቶኮል)	ፖሊሲው እንደ በሴቶች ላይ የሚፈጸም ጥቃት፣ የኢኮኖሚ መብቶች ወይም ጤና ባሉ ጉዳዮች ላይ ከየማፑቶ ፕሮቶኮል ጋር የተጣጣመ ነው?			
8. የዘላቂ ልማት ግቦች (SDGs)	ህጉ/ፖሊሲው ከዘላቂ ልማት ግብ 5 (SDG 5) እና ተያያዥ የዘላቂ ልማት ግቦች (SDGs) ጋር የተጣጣመ ነው?			

4.3 የማህበራዊ ማንነት ቁርኝት ተፅዕኖ ማትሪክስ

ይህ ማትሪክስ የአንድን ፖሊሲ ተፅዕኖ በጥልቀትና በዝርዝር ለመተንተን የሚያስችል ውጤታማ መሣሪያ ነው። በቀላሉ "ሴቶች ከወንዶች" ጋር ከማነፃፀር ባለፈ፣ የአንድ ሰው በርካታ ማንነቶች—እንደ ሥርዓተ-ፆታ፣ ብሔር/ዘር፣ እካል ጉዳተኝነት እና ማኅበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ደረጃ—ተደማምረው ልዩ የሆነ የጥቅም ወይም የጉዳት ልምዶችን እንዴት እንደሚፈጥሩ ያሳያል። በአጠቃላይ፣ የሰዎችን ሕይወት ውስብስብ እውነታ የሚያሳይ ባለብዙ ሽፋን ካርታ አድርገው ሊያስቡት ይችላሉ።

ይህ መገልገያ "የተደበቀ" የሥርዓተ-ፆታ አለመመጣጠንን በመለየት ፣ ትኩረት የተደረገበትን የውትወታ ሥራንበማጠናከር እና አካታች እንዲሆን ያስችላል።

ዓላማ- ፖሊሲው በርካታ ትኩረት የተነፈጋቸውን ማንነቶች ላሏቸው ሰዎች የተደራረበ ጉዳት ወይም ልዩ ጥቅም እንዴት ሊፈጥር እንደሚችል መግለጥ።

አጠቃቀም

- በመጀመሪያ ሊተነትኑት የሚፈልጉትን ፖሊሲ ይለዩ።
- ለአውድዎ አግባብነት ያላቸውን በርካታ የተለያዩ ማኅበራዊ የማንነት ቡድኖች ይምረጡ።

- እያንዳንዱን ረድፍ የተወሰነ ቡድንን ለመተንተን ይጠቀሙና በምርምርዎ እና በማኅበረሰብ ምክክርዎ ላይ ተመርኩዘው ዓምዶቹን ይሙሉ

የማህበራዊ ማንነት ቁርኝት ተፅዕኖ ማትሪክስ ንድፍ

ፖሊሲ / ህግ (Policy / Law)	ቡድን (ሥርዓተ-ፆታ / ዘር / ዕድሜ / አካል ጉዳተኝነት / ማኅበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ደረጃ)	ተፅዕኖ (አዎንታዊ / አሉታዊ)	መሰናክሎች / ፈተናዎች	ምክረ-ሃሳቦች

4.4 የፖሊሲ ተፅዕኖ ዕቅድ ቅጽ

ይህ መሣሪያ የውትወታ ሥራ ዘመቻዎን ወደ ተግባር ለመለወጥ የሚረዳ ስልታዊ የሥራ ማዕቀፍ (Strategic Roadmap) ነው። ይህም የፖሊሲ ዑደት (Policy Cycle) በሚያልፍባቸው ደረጃዎች ሁሉ፣ ከፍተኛ ተፅዕኖ በሚያሳድሩባቸው ቁልፍ ነጥቦች ላይ አስቀድመው እንዲያቅዱ ያስችላል። ይህ ቅጽ ቁልፍ የመግቢያ ነጥቦችን ለመለየት፣ የውትወታ ግቦችዎን ለመወሰን፣ እና ጥረቶችዎ ስልታዊና ውጤታማ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ግልፅ ኃላፊነቶችና የጊዜ ገደቦችን ለመመደብ ይረዳል።

ዓላማ- ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ ትንተናን ወደ ግልፅ እና ተግባራዊ የውትወታ ስልት (Actionable Advocacy Strategy) ለመለወጥ።

አጠቃቀም

- ፖሊሲው ከመጀመሪያው የቀረፃ ሂደት ጀምሮ እስከ ክለሳው ድረስ ያለውን አጠቃላይ የፖሊሲ ሂደት በማሰብ ይህንን ቅጽ ይሙሉ።
- የሚያስገቧቸው መረጃዎች ግልጽ እና እርስዎ ባካሄዱት ትንተና ላይ የተመሠረቱ መሆን አለባቸው።

የፖሊሲ ዑደት ደረጃ	የኛ ትንተና	የኛ የውትወታ ግብ	ተግባራዊ እርምጃ	ኃላፊነት ያለበት ሰው/ቡድን	የጊዜ ገደብ
አጀንዳ ማውጣት					
የፖሊሲ ቀረፃ					
የፖሊሲ መቀበል (ውሳኔ አሰጣጥ)					
ትግበራ					
ክትትል እና ግምገማ					
የፖሊሲ ክለሳና ማሻሻያ					

4.5 የውትወታ ክትትል ቅጽ

ይህ የውትወታ ክትትል ቅጽ የዘመቻዎትን ዕለታዊ ሂደት ለመቆጣጠር የሚያስችል ተግባራዊ መሣሪያ ነው። ቡድኑ የተደራጀ፣ ተጠያቂ እና ፈጣን ምላሽ ሰጪ ሆኖ እንዲቆይ በመደበኛነት እንዲከናወን ታስቦ የተዘጋጀ ቅፅ ነው። ይህ ቅጽ እያንዳንዱን ግንኙነትና ውጤት ለመመዝገብ የሚረዳ በመሆኑ፣ ምን እየሠራ እና ምን እንዳልሠራ በግልጽ ለማየት ያስችላል። በአጠቃላይ፣ የውትወታ ጥረቶችዎን ወቅታዊ መዝገብ (Real-time Record) ስለሚሰጥ፣ ድግግሞሾችን ስለሚከላከል፣ ዕድሎች እንዳያመልጡ ስለሚያረጋግጥ፣ ተጠያቂነትን ስለሚያሳድግ እና የውትወታ ስልትን ለመወሰን ስለሚረዳ ወሳኝ መሣሪያ ነው።

ዓላማ- ሁሉንም የውትወታ እርምጃዎች፣ ስብሰባዎች እና ውጤቶች በአንድ ቦታ ለመመዝገብና ለመከታተል።

አጠቃቀም

- ከእያንዳንዱ ሰብሰባ፣ ኢሜይል ወይም ዝግጅት በኋላ በማዘመን እንደ ዲጂታል ወይም እካላዊ ሰነድ እድርገው ይያዙት።
- በምዝገባዎ ወቅት ግልጽና በዝርዝር ይሁን።

የውትወታ ክትትል ቅጽ ንድፍ

የውትወታ ተግባር	ትኩረት የተደረገበት ባለድርሻ አካል	ቀን / የቆይታ ጊዜ	ሁኔታ	ውጤት / ተፅዕኖ	ቀጣይ እርምጃዎች	ሃላፊነት ያለበት አካል	ማስታወሻ

4.6 የሥርዓተ-ፆታ በጀት ዝርዝር ቅጽ

ይህ መሣሪያ ከተወሰነ የበጀት መሰመር ወይም ፕሮግራም ላይ ሥርዓተ-ፆታን መሠረት በማድረግ ፈጣንና ትኩረት የተሰጠው ትንተና ለማካሄድ የሚጠቅም ነው። የፖሊሲ ቃል ኪዳኖችን አልፎ የመንግሥትን ወጪ እውነታ ለመመልከት የሚያስችል የገንዘብ ማጉያ መነጽር ሆኖ ያገለግላል። ይህም ማለት፣ በጀቱ ለሥርዓተ-ፆታ እኩልነት የተገባውን ቃል እየተከተለ ነው ወይ? የሚለውን ወሳኝ ጥያቄ ለመመለስ ይረዳል።

ዓላማ- ከሕዝብ ወጪ ማን ጥቅም እንደሚያገኝ መረዳት።

- የበጀት ክፍፍሎች ከሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ቁርጠኝነቶች ጋር የተጣጣሙ መሆናቸውን መገምገም።

አጠቃቀም

- ሊተነትኑት የሚፈልጉትን የተወሰነ ዘርፍ ወይም የመንግሥት ፕሮግራም ይምረጡ። ሠንጠረዡን ለመሙላት፡-
- የበጀት ሰነዶችን በመመርመር ወጪውን ይመዝግቡ።
- ተጠቃሚዎችን ይለዩ።
- የበጀት ክፍፍሉ በእውነት ሥርዓተ-ፆታን ያገናዘበ መሆኑን ይገምግሙ።

የሥርዓተ-ፆታ በጀት ዝርዝር ቅጽ

ዘርፍ / ፕሮግራም	የበጀት ክፍፍል	ሥርዓተ-ፆታን ያገናዘበ (አዎ / አይደለም)	ክፍተት / ጉዳይ	ምክረ-ሃሳብ	የሚከታተለው አካል

4.7 የሥርዓተ-ፆታ ኦዲት ዝርዝር ቅጽ

ይህ መሣሪያ የእንድ ድርጅት ውሰጣዊ ሥርዓቶች፣ ባህል እና አሠራሮች ከሥርዓተ-ፆታ እኩልነት መርሆዎች ጋር የተጣጣሙ መሆናቸውን በፍጥነት ለመገምገም የሚያስችል መዋቅራዊ ግምገማ ነው። ይህ ዝርዝር ቅጽ ተቋማዊ መሰታወት ሆኖ ያገለግላል፤ ይህም ማለት፣ ድርጅቱ በሥርዓተ-ፆታ ዙሪያ የገባው ቁርጠኝነት እና ተጨባጭ አሠራሮች መካከል ያሉትን ክፍተቶች ለመለየት ይረዳል። ዋናው ዓላማም ድርጅቱ በሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ላይ የተናገረውን "በተግባር ይተገብራል" ወይ? የሚለውን ወሳኝ ጥያቄ መመለስ ነው።

ዓላማ

- የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ወደ አንድ ድርጅት ውስጣዊ አሠራር ምን ያህል ተዋህዷል (Mainstreamed) የሚለውን ለመመርመር።
- ለማሻሻያ የሚያስፈልጉ ቁልፍ የሥራ መስኮችን ለመለየት።

አጠቃቀም

- ድርጅት መምረጥ፥ የሚገመገመውን ድርጅት (የመንግሥት አካል፣ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት ወይም ሌላ ተቋም) ይምረጡ።
- ግምገማ፥ ከዚህ በታች ያለውን ሠንጠረዥ በመጠቀም፣ የውስጥ ስነዶችን በመከለስ፣ ሠራተኞችን በማነጋገር ወይም አሠራሩን በመመልከት በእያንዳንዱ ጭብጥ ቦታ ላይ ግምገማ ያንጸባርቁ።
- ውጤት፥ አፈጻጸሙን ደረጃ ይስጡ፣ ቁልፍ ምልከታዎችን ይለዩ፣ እና ለተቋማዊ ማጠናከር የሚያስፈልጉ ቀጣይ እርምጃዎችን ይጠቁሙ።

የሥርዓተ-ፆታ ኦዲት ዝርዝር ቅፅ ንድፍ

የኦዲት መስክ/ዘርፍ	የሚመረመረው ጉዳይ	ምልከታዎች	ደረጃ (1 ዝቅተኛ – 5 ከፍተኛ)	ተፈላጊ ርምጃ	ክትትል ኃላፊነት አካል
መሪነትና አስተዳደር	የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ግቦች በአመራር እውቃቀር፣ በፖሊሲዎች እና በተጠያቂነት ሥርዓቶች ውስጥ ተንፀባርቀዋል?				
የሰው ኃብት እና የሠራተኛ አስተዳደር	የሠራተኞች ምልመላ፣ ዕድገት እና ማቆያ ፖሊሲዎች የሥርዓተ-ፆታ ፍትሃዊነትን እና ልዩነትን ይደግፋሉ?				
ድርጅታዊ ባህል	ውስጣዊ አውዱ አክባሪ፣ አካታች እና ሥርዓተ-ፆታን ያገናዘበ ነው?				
አቅም እና እውቀት	ሠራተኞች በሥራቸው ውስጥ የሥርዓተ-ፆታ ትንተናን ለመተግበር በቂ ሥልጠናና መገልገያ መሳሪያዎች አሏቸው?				
ፕሮግራሞች እና ፕሮጀክቶች	የሥርዓተ-ፆታ ገጽታዎች በፕሮግራም ንድፍ፣ ትግበራ እና ውጤቶች ውስጥ ተዋህደዋል?				
ተሳትፎና ድምፅ	የተለያዩ ሠራተኞች (ሴቶች፣ ወጣቶች፣ አካል ጉዳተኞችን ጨምሮ) በውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች ውስጥ ይሳተፋሉ?				
ክትትል እና ግምገማ	የሥርዓተ-ፆታ መለኪያዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ? ውጤቶች በሥርዓተ-ፆታ እና በሌሎች ምክንያቶች ተከፋፍለው ቀርበዋል?				

4.8 የትግበራ ግምገማ የመመዘኛ ሰሌዳ

Tይህ መሣሪያ አንድ ፖሊሲ በተግባር ለውጥ እያመጣ መሆኑን ለመፈተሽ የሚያገለግል ዋና መለኪያ ነው። አንድ ፖሊሲ በጽሑፍ ፍፁም ሆኖ ቢቀረጽም፣ በአግባቡ ካልተተገበረ፣ ተፅዕኖው ዜሮ ወይም አሉታዊ ሊሆን ይችላል። በመሆኑም፣ ይህ የመመዘኛ ሰሌዳ የፖሊሲ ቃል ኪዳኖች እና በተጨባጭ የሚታየው እውነታ መካከል ያለውን ክፍተት ለመለካት ይረዳል። ይህ የሚከናወነው ትግበራውን ከሥርዓተ-ፆታ እና ከማኅበራዊ ማንነት ቁርኝት መነፅር በመገምገም ነው።

ዓላማ፥

- የፖሊሲ ትግበራን ውጤታማነት ለመገምገም፣ በአፈጻጸም ላይ ያሉ መሰናክሎችን ለመለየት፣ ለፖሊሲ ማሻሻያ የሚሆን ተጨባጭ ማስረጃ ለማሰባሰብ።

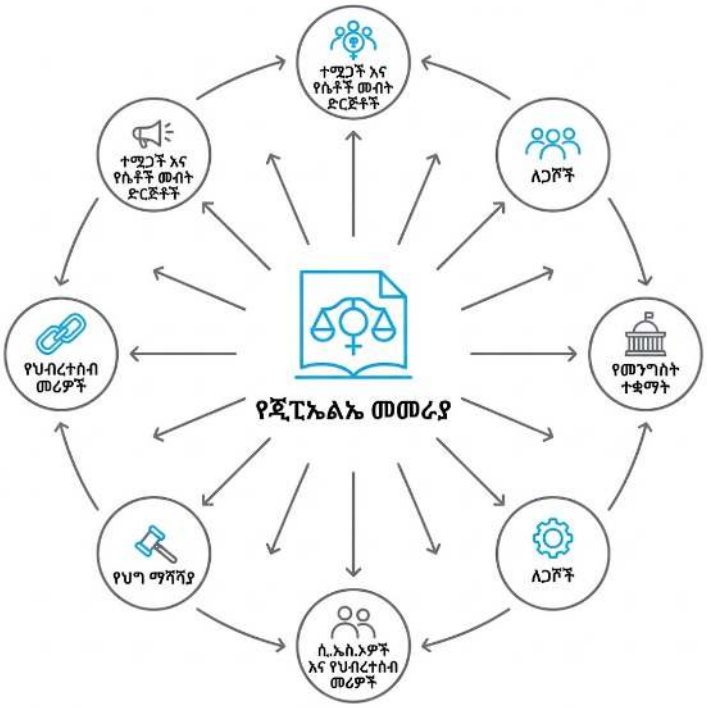
አጠቃቀም፥

- ይህንን መሣሪያ በመሰክ ምርምር፣ ቃለ-መጠይቆች ወይም የቡድን ውይይቶች ወቅት ከዋና ተጠቃሚዎችና ከባለሥልጣናት ጋር ለሚያደርጉት ሥራ እንደ ማዕቀፍ ይጠቀሙበት።
- መለኪያ መወሰን፡ ለእያንዳንዱ የግምገማ ዘርፍ የተወሰኑ መለኪያዎችን (Indicators) ይለዩ።
- ግብ ማውጣት፡ የሚፈለገውን ግብ (Target) ያስቀምጡ።
- ውጤት መመዝገብ፡ ትክክለኛውን ውጤት ይለኩ።
- ደረጃ መሰጠት (1-5)፡ ፈጣን የሆነ የእይታ ማጠቃለያ ይሰጣል።
- አስተያየቶችና እርምጃዎች፡ የትንተናዎንና የምክር-ሃሳቦችዎን አቅጣጫ ለመምራት ያገለግላሉ።

የትግበራ ግምገማ የመመዘኛ ሰሌዳ

የትግበራ ዘርፍ	መለኪያ	ግብ	ትክክለኛ	ከ1-5 ደረጃ መሰጠት	አስተያየት/ ምልከታ	መወሰድ ያለበት ርምጃ	ፈፃሚው አካል
ተቋማዊ አቅም							
የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ							
የሃብት አመዳደብ							
የሥርዓተ-ፆታ ትግበራ ውጤቶች							
ክትትል እና ግምገማ							

5 መደምደሚያ



ይህ ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና (GPLA) ማኑዋል የሴቶች መብት ድርጅቶች (WROs)፣ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች (CSOs) እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ህጎችንና ፖሊሲዎችን በሥርዓተ-ፆታ ፍትህ መነጽር በሥርዓት ለመለየት፣ ለመመርመር እና በጎ ተጽዕኖ ለመፍጠር እንዲችሉ ታስቦ የተዘጋጀ ተግባራዊ መመሪያ ነው።

እንደ ኢትዮጵያ ባሉ አገሮች፣ ህጎችና ፖሊሲዎች ተራማጅ ቢሆኑም እንኳ መዋቅራዊ አለመመጣጠን ባለበት ተጨባጭ ሁኔታ፣ የሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ሂደት ሚና ከፍተኛ ነው። በመሆኑም፣ ይህ መመሪያ ተጠቃሚዎች በወረቀት ላይ በተጻፈው መብትና በተጨባጭ ባለው እውነታ መካከል ያለውን ልዩነት እንዲረዱና ይህን ክፍተት እንዲያጠቡ ጠንካራ ድጋፍ ያደርጋል።

ይህ ማኑዋል በፌሚኒስታዊ፣ ማኅበራዊ ማንነት ቁርኝትን መሠረት ባደረጉ እና መብትን መሠረት ባደረጉ ማዕቀፎች ላይ የተመሠረተ ነው። እንዲሁም፣ ለኢትዮጵያ አውድ ተሰማሚ፣ ተደራሽ እና ደረጃ በደረጃ የሚመራ መመሪያን ይዟል። በተጨማሪም፣ ሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረጉ ግንዛቤዎች ወደ ተግባራዊ የውትወታ ሥራ እና የተጠያቂነት አሠራሮች እንዲለወጡ የሚያግዙ ተጨባጭ መሣሪያዎችን፣ ምሳሌዎችን እና የእቅጣጫ ሰነድ (Roadmap) አካቷል። ከዚህም ባሻገር፣ ሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የትንተና ሥራቸውን ከመምራት ባሻገር፣ ፍትሐዊ ትግበራ እና ዘላቂ የህግ ማሻሻያ እንዲኖር በሚደረገው ግፊት ውስጥ ያላቸውን ሚና ያጠናክራል።

በአጠቃላይ፣ ሁሉን አቀፍ በሆነ ትምህርታዊ ሰርጭት፣ ቀጣይነት ባለው አቅም ግንባታ እና በትብብር በሚደረግ የውትወታ ሥራ አማካኝነት፣ ይህ ማኑዋል የረጅም ጊዜ አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ ይቻላል። በዚህ ሂደት፣ ማኑዋሉ ተጠቃሚዎች ከሚያገኙት ልምድ ጋር የሚበለጽግ እና ለሚፈጠሩ አዳዲስ ፈተናዎች ምላሽ የሚሰጥ ይሆናል።

በመጨረሻም፣ የሥርዓተ-ፆታን መነሻ ያደረገ የህግ እና የፖሊሲ ትንተና ሂደት ሰኬት የሚወሰነው የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን ለማራመድ፣ ፍትህን ለማሰፈን እና ሁሉም እኩል የሚጓዝበትን ማኅበረሰብ ለመገንባት ሲቪል ማኅበረሰቦች፣ መንግሥታዊ አካላት፣ ለጋሾች፣ የአካዳሚክ ማኅበረሰቦች፣ የሃይማኖትና የማኅበረሰብ መሪዎች የሚያደርጉት ያላሰለሰ ጥረትና ቁርጠኝነት መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል።

ይህ ማንዋል በተባበሩት መንግሥታት የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትና የሴቶች መብት ተሟጋች ተቋም ቴክኒካዊ እና የገንዘብ ድጋፍ አማካኝነት፣ በራስ አገዝ ቡድን አሰራር ድርጅቶች ህብረት በኢትዮጵያ (ኮሳፕ) የተዘጋጀ ነው።

ራስ አገዝ ቡድን አሰራር ድርጅቶች ህብረት በኢትዮጵያ

ልደታ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ 10 ፣ አፍሪካ ህብረት አካባቢ፣
ከብሄራዊ ትምባሆ ኢንተርፕራይዝ ጀርባ

ስልክ ቁ/: 251 911255456 | 251 911255653 | 251 980286565
ኢሜይል : cosapshg@gmail.com | ፖ/ሳ/ቁ/ 26720–1000
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

www.shgconsortiumeth.org

CoSAPEthiopia CoSAP-Ethiopia CoSAP - Ethiopia

ለተጨማሪ መረጃ

ማሳሰቢያ፦ ይህ ሰነድ በኮሳፕ (CoSAP) ራሱን ችሎ የተዘጋጀ ነው። በዚህ ሰነድ ውስጥ የተካተቱት ትንተናዎች እና ምክረ-ሃሳቦች የእዘጋጆቹ ኃላፊነት ብቻ ሲሆኑ፣ የዩ ኤን ዊመን (UN Women) ይፋዊ አቋምን ወይም ድጋፍን አያንፀባርቁም።